

Colégio Ítaca

Francisco Pessoa

Por que privacidade?
A proteção de dados pessoais num mundo conectado

Professor Orientador
João Homero do Amaral

São Paulo
2025

Sumário

Agradecimentos	2
Resumo	3
Abstract	3
Introdução	4
1 Os olhos que tudo vêem: caracterizando a coleta de dados	6
1.1 Características técnicas da vigilância	6
1.2 Os indivíduos sob os olhos da vigilância	8
1.3 Vigilância política	10
2 A alma das máquinas: como pode um algoritmo pensar?	13
2.1 Retas e curvas	14
2.2 Imitando o cérebro	17
2.3 Colocando a máquina na rua	20
2.4 O homem e a câmera	22
3 Davi e Golias: passado, presente e futuro do Vale do Silício	26
3.1 A terra prometida	27
3.2 Gigantes de aço	29
3.3 Um outro modo de produzir	33
Considerações Finais	37
Referências	38

Agradecimentos

Agradeço ao grande professor João Homero do Amaral, pela excelente orientação. Agradeço também aos professores Cecília Jorquera, Gustavo do Rêgo, e Theo Barbosa por terem pacientemente me tirado as dúvidas. Agradeço a meus queridos pais, que leram e releram os mesmos parágrafos múltiplas vezes até que ficassem bons, e a minha vó, pelas correções.

Essa monografia foi tipografada usando $\text{\LaTeX}$ compilada em $\text{\LuaTeX}$ rodando sobre Arch Linux, com as referências agregadas via Zotero e $\text{\Bib\LaTeX}$, e versionada via Git. A todos os membros destas comunidades de voluntários que desenvolvem esses projetos de código aberto e me aliviaram grandemente o fardo da ABNT, meu muito obrigado.

Resumo

Esse presente trabalho analisou a importância da coleta de dados pessoais na sociedade moderna. Entendeu-se por quais métodos ela ocorre, em que circunstâncias, e, principalmente, como as quantidades massivas de dados coletados fundamentam o enorme poder político e econômico das assim chamadas Big Techs. Através de uma análise do funcionamento dos algoritmos que processam esses dados – o aprendizado de máquina – a partir da ótica da transparência, traçaram-se as principais características desses algoritmos, suas limitações e suas implicações quanto à necessidade de tantos dados e a sua capacidade de dar significado a observações aparentemente banais. Caracterizou-se o Vale do Silício como uma potência política e ideológica que, fundamentada na coleta de dados, pode utilizar-se do neoliberalismo dos anos 80 e 90 para formar gigantescos monopólios pelo meio digital. Por fim, apresenta-se um modo de produção alternativo: o *software* livre, que, ao permitir total publicidade dos seus mecanismos de funcionamento, pode ser uma solução para os problemas apresentados, possibilitando uma máxima transparência na coleta e processamento de dados.

Palavras-chave: dados pessoais; privacidade; transparência; vigilância; Vale do Silício.

Abstract

This work analyses the importance of personal data collection for modern society. The technical methods through which it works, the circumstances that surround it are described. We analyze how data collection permitted the rise of major monopolist organizations with gigantic political and economic power: the so-called Big Techs. By understanding the inner workings of the algorithms that process these data through the lenses of process transparency, we describe their main constitutional characteristics, limitations, why they require such large amounts of data, and their capacities of signifying seemingly unimportant observations. We characterize the Silicon Valley as a political and ideological force that, based on the mechanisms of personal data collection, could profit from late twentieth century neoliberalism and form monopolies around the digital space. At last, we presents free software as an alternative system of software production that can enable full transparency and, by such, be a potential solution for the problems regarding personal data collection.

Keywords: personal data; privacy; transparency; vigilance; Sillicon Valley.

Introdução

Hoje, é comum que se ouça, das mais diversas fontes, a alegação de que “o celular nos escuta”. Há aspectos corretos e errados nessa frase. Ela é errada, no sentido de que esse tipo de vigilância não acontece literalmente escutando, com microfones e grampos, principalmente devido à escandalosidade desse fato e a dificuldade no tratamento de gravações de voz. Ela acerta, contudo, na existência de uma coleta de dados por meios digitais na alma de muitos grandes negócios da Internet, incluindo aí as redes sociais – Facebook, Instagram, TikTok, entre outros – porém ocorrendo em termos muito mais discretos do que enuncia.

Dados aparentemente inofensivos e de produção rotineira, como históricos de visualização, *likes*, trajetos de mobilidade, ingressos, compras, buscas, entre outros, são congregados e processados por algoritmos de inteligência artificial. Com isso, cria-se um perfil comportamental do usuário, um modelo matemático que almeja prever suas ações. Youyou, Kosinski e Stillwell (2015) demonstraram que, tomando como base informações aparentemente inofensivas – amigos do *Facebook* – é possível criar modelos computacionais que fazem previsões melhores, ou seja, sabem mais sobre o comportamento de uma pessoa, do que parentes e amigos próximos. De modo similar, infere-se posicionamento político, localização, hábitos de consumo, interesses midiáticos e outra multitude de características pessoais extremamente valiosas partindo desses dados. Esses modelos são fundamentais para as plataformas digitais, permitindo, por exemplo, que o anúncio mais eficaz seja remetido à pessoa; pode-se, assim, racionalizar e otimizar o comportamento humano a fim de maximizar seu engajamento, atenção, distração, desejo, tempo gasto e, enfim, o lucro da plataforma.

Essa monografia consiste no trabalho de tentar entender *que tipo* de sociedade é criada pela coleta e processamento de dados, que hoje incorpora serviços utilizado por milhões, e que fazem parte importante, por exemplo, na formação de opinião pública. Não se trata apenas de coleta de dados, mas também de concentração desses dados nas mãos de poucas empresas multinacionais, a maioria estadunidense, que, como se argumentará, passam a concentrar também poder político e econômico nesses processos.

No primeiro capítulo, serão discutidos os aspectos técnicos da vigilância. São descritas as maneiras pelas quais ela acontece, as circunstâncias onde ocorre, e as implicações práticas imediatas dela.

Em seguida, no segundo capítulo, se discutem as inteligências artificiais, partes cruciais do processamento de dados pessoais das quais muito se fala, frequentemente sem o aprofundamento técnico necessário. Através da pesquisa dos fundamentos matemáticos por trás do aprendizado de máquina, esses algoritmos são analisados em termos de transparência e inter-

pretabilidade. As escolhas técnicas de *como* são feitos esses algoritmos tem impactos reais nos seus usuários, principalmente, pois esses se tratam de aproximações, e podem (e vão) errar.

O terceiro capítulo analisa o Vale do Silício, e como ele se consolidou como uma potência ideológica e política através da Internet. O argumento principal é que essas indústrias se aproveitaram da onda neoliberal dos anos 80 e 90 e, por meio de um discurso ideológico específico, afastou por tempo suficiente a intervenção e regulação estatal do meio digital. Com isso, pode se proliferar livremente e tomar controle sobre esse espaço. Por fim, nesse mesmo capítulo é apresentado um modelo de produção e organização alternativo ao capitalismo do Vale do Silício – o *software* livre.

Capítulo 1

Os olhos que tudo vêem: caracterizando a coleta de dados

*Imagens que passais pela retina
Dos meus olhos, porque não vos fixais?
Que passais como a água cristalina
Por uma fonte para nunca mais!...*

— Camilo Pessanha, “*Clepsidra*”

A coleta de dados é praticamente inescapável, porém, é pouco enunciada em sua totalidade. Frequentemente, fica encoberta por avisos de privacidade, “Termos e Condições” e *banners* de consentimento excessivamente técnicos e pouco didáticos, ignorados pela maioria. Contudo, para os poucos que os leem, esses textos a descrevem detalhadamente, geralmente para cumprir com alguma legislação; por isso, a maioria dos dados coletados cai em categorias banais, como aquelas descritas na introdução. Apesar de ser feita às escondidas, isto é, sem a ciência do usuário, essa coleta é facilmente rastreável, de modo que mesmo com pouca experiência um indivíduo pode analisar os dados que transitam por seus dispositivos.

Toda essa burocracia trata-se da passagem de dados produzidos pelo usuário, em seu computador, para o servidor onde é hospedado o serviço em questão. O problema reside no fato de que esses dados são muitas vezes enviados a entes que não o *site* original, onde são aplicados para propósitos que vão além de meramente tomar nota de acontecimentos ou registrar uma atividade.

1.1 Características técnicas da vigilância

Segundo Cyphers e Gebhart (2019, p. 23), a Google rastreia por volta de 80% de todas as transações na rede. Isto é, fica sabendo de 4 a cada 5 requisições. Atrás dela figuram outras grandes empresas como Facebook, Yandex (russa), Amazon, Microsoft e Adobe. Isto não implica necessariamente em tráfego direto: não são 80% das solicitações que acontecem em

domínios ¹ da Google; contudo, em alguma etapa do processo, a Google estará envolvida. Na maior parte do tempo, isso ocorre indiretamente, por meio de anúncios e *iframes*², partes de um site que são provenientes de outro servidor.

Parece estranho falar em requisições indiretas, mas elas são fundamentais para o funcionamento da Internet moderna. Quando se num site, o navegador não se comunica apenas com o servidor, mas também diversas outras fontes terceiras para múltiplos propósitos diferentes, que vão desde obter bibliotecas de código³

Muitas vezes, para ter acesso a serviços da Google (e de outros provedores) os sites requerem pedaços de código alheios, os chamados Kits de Desenvolvimento de Software (SDKs, do inglês *software development kit*), que tomam controle parcial do tráfego da página. Ou seja, a Google desenvolve um código pré-pronto que será carregado em segredo quando um usuário acessar a página. Os SDKs podem tanto ser absolutamente necessários, como para garantir autenticação de usuários ou uma funcionalidade de pagamento, quanto para fins menos essenciais, como rastrear o comportamento de quem visita a página. Eles geralmente tomam o formato de um grande arquivo de código compactado, feito não para ser legível, mas sim rápido de carregar e executar. Esse obscurantismo tem outro efeito além de diminuir o tamanho do arquivo: ele acaba por, ainda que não intencionalmente, dificultar a análise do seu conteúdo.

SDKs são muito usados para carregar anúncios. Assim, ao invés de cada site tomar para si o trabalho de encontrar anunciantes, essa função é delegada para um serviço especializado, como o Google Ads. Em troca, obtém-se dinheiro pelos anúncios e dados das interações com a página, a fim de saber quantos usuários clicaram em cada reportagem, se passaram um bom tempo lendo, entre outros – tudo a fim de otimizar a monetização.

É comum que SDKs ou outras bibliotecas sejam incluídas propositalmente para rastrear o usuário, pois isso, para o desenvolvedor do site, é uma vantagem. Completamente “por baixo dos panos”, são recolhidas informações sobre quem utiliza a página, e como, de modo que o desenvolvedor pode, então, otimizá-la. Utilizam-se serviços terceirizados, pois, além de terem uma equipe de funcionários qualificados por trás (algo bom para um site pequeno e com poucos recursos), essa terceirização leva a uma centralização, abrindo portas para o cruzamento de múltiplas fontes de dados em um serviço só.

Nesses casos, ainda é possível perceber a existência dessas requisições por meio de sua interceptação, isto é, a colocação de uma “barreira” que registra as requisições que um site faz. Fazer isso é simples: basta utilizar as “ferramentas de desenvolvedor” de qualquer navegador

¹Um domínio é um nome de site na internet, em posse de uma pessoa ou organização. Por exemplo, o Instagram é dono do domínio *instagram.com*, e a USP, de *usp.br*. De um único domínio podem surgir subdomínios, como *jornal.usp.br*

²Um *iframe* é uma maneira de incluir o conteúdo visual de um site em outro, embutindo-o. É frequentemente utilizado para incluir postagens de redes sociais em notícias, por exemplo. Deste modo, ao invés de uma imagem estática abre-se a possibilidade de interação diretamente do site continente. Funcionam como uma caixa, dentro da qual o conteúdo de um site será mostrado.

³Uma biblioteca é um conjunto de código pronto feito para ser integrado em outros códigos, implementando utilidades genéricas e de uso comum.

moderno, e, dentre suas ferramentas de rede, carregar a página e notar as requisições sendo feitas. Muitas vezes, passam das centenas para uma única página.

Com essa técnica, um grupo de pesquisa internacional formado por acadêmicos do instituto espanhol IMDEA, da Universidade Católica da Lovaina (KU Leuven, na Bélgica) e da Universidade Radboud de Nimega (na Holanda) descobriu que a Meta, empresa por trás do Instagram e do Facebook, abusava de uma vulnerabilidade de segurança no sistema operacional Android para coletar o histórico de navegação dos usuários, até passando por cima de recursos de segurança como a “guia anônima”. Essa funcionalidade estava escondida no Meta Pixel, um SDK de monitoramento, sem que os sites que usufruíam desse sistema soubessem. O Meta Pixel foi desativado depois dessa descoberta (Girish *et al.*, 2025).

Outra prática amplamente difundida, é a do *leilão de anúncios em tempo real*, que determina *qual* anúncio mostrar para um usuário que acessa aquele serviço, por meio de um leilão que dura poucos milissegundos. Os anunciantes dão seus lances baseados em pacotes de dados do usuário-alvo que o *site* (chamado de *supply side platform* ou SSP, a plataforma de oferta) distribui. O maior lance (dado pela *demand side platform* ou DSP, a plataforma de demanda) ganha o espaço para disponibilizar seu anúncio. Nesse meio tempo, esses dados já foram distribuídos para muitos potenciais clientes, que não necessariamente fizeram um lance. Pode ocorrer que um dos participantes do leilão nem sequer tenha interesse em vender um anúncio, sempre dando lances inviáveis e se aproveitando disso para coletá-los. Há amplos problemas éticos com esse sistema, que ocorre geralmente sem que os usuários saibam que seus dados estão sendo vendidos (Bashir, 2019): é a troca indiscriminada de informações pessoais por dinheiro como método de maximizar o lucro.

A monetização de dados não passa necessariamente pela venda de anúncios. Está se tornando cada vez mais comum o uso de perfis de direção por seguros de carros (McKinsey, 2016; Hill, 2024). Deste modo, o valor do seguro pode aumentar quando for entendido que o motorista dirige “perigosamente”, segundo uma definição de perigo arbitrária e não revelada para o cliente. Por meio da coleta de dados, o seguro consegue ter uma imagem compreensiva do motorista, e recalibrar-se nos moldes dessa imagem. Assim, o motorista se vê coibido a exibir um tipo de comportamento, e forçado a dar para um terceiro um dado muito sensível: a localização em tempo real.

1.2 Os indivíduos sob os olhos da vigilância

Essa capacidade de caracterização – traçar um perfil comportamental de alguém baseado em suas interações cotidianas – é onde reside o perigo dessa vigilância. Ela trata o ser humano como um modelo fechado, previsível. Ademais, esses modelos, principalmente aqueles treinados com maiores quantidades de informação, são excelentes nessa tarefa, de modo que resultam

em perfis acurados e ricos em detalhes. Isso pode ser usado para, por exemplo, desencorajar mulheres que buscam aborto com propaganda direcionada (Coutts, 2016), algo que só é possível, pois algoritmos de classificação conseguiram identificar essas pessoas em específico dentre o universo de indivíduos.

Esses dados precisam ser unificados, isto é, que várias fontes de dados conversem entre si, para construir um perfil único e mais completo. Isso requer diferenciar os usuários, algo que pode ser feito por qualquer tipo de identificação imutável do dispositivo em que esse acesso está sendo feito. Por exemplo, são usados aqui o número de IP ⁴, endereço MAC ⁵, os identificadores para anúncios providenciados pelo sistema operacional ⁶ e, ocasionalmente, um conjunto de informações enviadas pelo navegador no cabeçalho da requisição, algo conhecido como *impressão digital de navegador*, do inglês *browser fingerprinting* (Ohm, 2009; Chen, 2019). Há muitas outras técnicas de identificação, como o registro chaves criptográficas (Sy *et al.*, 2018). Voltando ao exemplo anterior do Meta Pixel, as informações do histórico obtidas por meio da vulnerabilidade eram cruzadas com outras por meio do endereço de IP, de modo que Meta não só tinha essa informação, como também alguém a quem ela pertencia.

Fundamentalmente, essa situação é um problema de confiança. Podemos confiar em empresas que sabem de nossa personalidade e hábitos a fundo? Se ainda não ficou claro pelos exemplos anteriores, não: dentro da coleta de dados opera suprema a lógica do capital, do lucro; sempre buscando novos mercados onde se expandir. É por isso que são tão debatidas regulamentações legais do rastreo digital, algo que será melhor explorado no capítulo 3. Por ora, basta entender que a coleta de dados tem como objetivo primeiro o lucro e depois o interesse dos usuários: é necessário se preocupar com serviços vendendo localização em tempo real (Mackey, 2019), com informações de crianças sendo usadas para treinar Inteligências Artificiais ⁷ (doravante, IAs) (Schurig; Spagnuolo, 2024), e com empresas rastreando as lojas que um consumidor frequenta (Soltani, 2015), além dos já citados problemas com seguros de carro, pois essas atividades são *extremamente lucrativas*.

Em 2021, a ViaQuatro, operadora privada da Linha 4 - Amarela do metrô de São Paulo, foi multada por coleta ilegal de dados. O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), que protocolou o processo, alegava uso indevido da tecnologia de reconhecimento facial por meio de câmeras embutidas nas portas de plataforma que filmavam a reação dos passageiros quando expostos a anúncios. Concomitantemente, o sistema também estimaria gênero e idade. (Soprana; Amâncio, 2021). Isso é, de maneira muito clara, uma tentativa de otimizar o serviço de

⁴O endereço de Protocolo de Internet (do inglês *Internet Protocol address*) é um identificador de dispositivo dado a ele pela operadora de Internet. Geralmente, é dado só um IP para o roteador, que serve para todos que estejam nele. É uma informação de fácil obtenção, pois qualquer conexão entre dois computadores envolve a troca de seus respectivos IPs. Os endereços de IP são controlados pelo provedor de Internet, e mudam ocasionalmente.

⁵O número de Controle de Acesso ao Meio (do inglês *Medium Access Control address*) de modo similar ao IP, é também utilizado para estabelecer a conexão entre dois computadores. Contudo, o endereço MAC vem embutido no dispositivo, e só é utilizado para conexões a cabo, sendo de mais difícil obtenção.

⁶Tal qual o “Android Ad ID” e o “Apple IDFA”.

⁷As Inteligências Artificiais serão expandidas no segundo capítulo. Por enquanto, é suficiente entender que são um tipo de algoritmo que precisa ser treinado, processo que necessita de uma grande quantidade de dados.

propaganda. A *otimização* é um fator muito importante aqui – é, novamente, um tratamento matemático das relações humanas, de modo que a compra torna-se uma função que se deve maximizar.

1.3 Vigilância política

Os exemplos colocados aqui são principalmente relacionados às empresas estadunidenses, ou pelo menos ao que podemos hoje considerar um bloco tecnológico-econômico ocidental. Não é possível falar disso sem mencionar a questão territorial: muitos desses serviços e produtos são provenientes do chamado “Vale do Silício”, e compartilham filosofias semelhantes. São essenciais os processos históricos que aconteceram concomitantes ao surgimento da Internet, principalmente, a instauração do neoliberalismo como sistema econômico hegemônico. Para o economista bielorrusso Evgeny Morozov, em seu ensaio “Capitalismo Tecnológico e Cidadania”, a retórica do Vale do Silício se espalhou globalmente graças ao “triunfo da ideologia neoliberal subsequente à Guerra Fria que suprimiu com êxito os aspectos não econômicos da nossa existência social, fazendo com que a identidade de consumidor sobrepujasse a de cidadão” (Morozov, 2018, p. 19). Não dá para dizer que a coleta de dados não seja praticada na Rússia ou na China – ela é ubíqua mesmo dentro desses países – mas é possível dizer que os mecanismos sociais de vigilância são inseparáveis da realidade econômica dos países onde acontecem.

Ainda segundo Morozov (2018, p. 15),

Não há como responder a tais questões sem antes admitir a presença do elefante na sala do servidor: as nossas tecnologias - e as ideologias que elas promovem - são, em grande medida, norte-americanas. É bem verdade que as empresas russas e chinesas têm fortalecido cada vez mais a sua musculatura, tanto em casa como no exterior. Não há como negar, porém, que os governos desses países se opõem mais ao imperialismo de Washington do que ao neoliberalismo do Vale do Silício. O que eles mais temem é o uso geopolítico das plataformas estrangeiras de tecnologia contra seus interesses nacionais; mas não veem muito problema no modelo básico hipercapitalista de plataforma/monopólio adotado por muitas empresas do Vale do Silício.

Essa vigilância de alcance global opera como uma alienação de alguns aspectos da vida humana, que são terceirizados para esses algoritmos, de modo que ocorre uma aproximação entre modo de vida e o lucro. Assim, cada ínfimo detalhe pode ajudar a monetizar mais um serviço, que – por meios imorais e frequentemente danosos – otimiza-se para extrair o máximo de dinheiro possível. Segundo Mejias e Couldry (2024), ocorre uma aproximação entre a *cognição* (processo de adquirir o saber, aqui caracterizado como a coleta e uso de dados) e a *economia* (processo de lucro), que provocou o surgimento de uma infraestrutura visando o processamento de dados por meio do que chamam de setor econômico de quantificação social.

É importante ressaltar isso – foi construída uma *infraestrutura de vigilância*. É mais do que algo local, que acontece só com um site ou outro: trata-se de uma profunda transformação socioeconômica que apropria-se da vida humana para a geração de dados. As redes sociais, as tais “plataformas digitais”, são baseadas em atividades que já existiam; falar (Twitter e Facebook), fotografar (Instagram), encontrar emprego (Linkedin), comer (Ifood), e até paquerar (Tinder). Diferenciam-se dos antigos métodos de realizar essas mesmas atividades, pois agora coletam dados e otimizam seus serviços para o lucro por meio deles.

Essa abordagem, para o que se propõe, é ótima; os modelos treinados por meio de quantidades massivas de dados são muito bons no que fazem, como já foi dito. Tão boa que nem mesmo a política institucional escapou dela, e cada vez mais as eleições são pautadas pela capacidade de utilizar-se dessas plataformas. E para essas plataformas, não importa a veracidade nem a moral de uma notícia: por exemplo, as *fake news* nada mais são do que notícias otimizadas, que dão mais dinheiro. Concilia-se essa enorme contradição interna pois, independentemente do que é publicado, o dinheiro dos anúncios continua fluindo (Morozov, 2018).

Voltando à ilusão da Internet como um espaço anônimo, é comum dizer que aqueles que não têm nada a esconder não deveriam se preocupar com privacidade. O problema com essa abordagem é que privacidade não se trata de segredos a serem escondidos, assim como um cofre guarda seus conteúdos. O problema da privacidade, tal como ele é posto agora, é muito mais ardiloso do que isso. Quando tantas relações sociais estão “plataformizadas” – isto é, passíveis à acumulação de dados –, e em plataformas que respondem também a uma lógica capitalista de lucro, tendendo ao monopólio, o mundo digital deixa de ser democrático, livre, e se torna sujeito à influência, por meio dos algoritmos. Hoje, muitos formam opiniões, adquirem produtos e mudam suas rotinas motivados (ainda que parcialmente) pelo que viram, ouviram e leram no plano digital.

Seria ingênuo pensar que essas plataformas são neutras, e atuam puramente como intermediárias. Elas têm interesses políticos concretos, e, com tantos dados e saber sobre a vida das pessoas, ampla influência também. Em 30 de maio de 2025, o Partido Liberal (PL), entre cujos filiados figura o ex-presidente Jair Bolsonaro, organizou um grande seminário sobre tecnologia, com participação de altos executivos de grandes empresas de tecnologia como Google e Meta (De Souza, 2025).

Eles não estavam ali por acaso: vigiar é um ato profundamente político, que está entre as bases da sociedade moderna. O filósofo *popstar* Byung-Chul Han propõe que o antigo regime disciplinar na base do capitalismo industrial, agora se transformou em um regime baseado em informação (Han, 2022). É inegável que as tecnologias digitais estão provocando amplas transformações na nossa organização social e reorganizações produtivas.

Essas transformações já chegaram no Brasil: afora o congresso do PL já mencionado, nota-se o imenso embróglio político que acontece com as propostas de regulamentação de IAs e redes sociais no Legislativo, onde as grandes empresas de tecnologia exerceram muita pressão (Schurig; Granjeia, 2024; Schurig; Almeida, 2024). Para o jornalista Sérgio Spagnuolo, “O

lobby das Big Techs venceu no Brasil”, de modo que as propostas que tinham potencial de as prejudicar, como o PL 2630/2020, foram engavetadas (Spagnuolo, 2024).

O Conselho Digital (<https://conselhodigital.org.br/>), entidade constituída por Amazon, Discord, Google, Hotmart, Kwai, Meta, TikTok e Uber é um dos expoentes disso. As mesmas empresas que vigiam cada passo dado por seus usuários estão gastando muito dinheiro, fazendo um “lobby descarado” (De Toledo, 2023), para garantir que projetos de lei onerosos a eles não sejam aprovados. Não é só no Brasil que isso acontece: na Nigéria, outro país não desenvolvido, ocorre um caso semelhante: a Meta não se contentou com as regulamentações propostas, e ameaça sair do país após receber uma multa milionária (Asadu, 2024).

É importante reiterar que, hoje em dia, *dados representam poder*: poder político, econômico, e social. Ele permite uma maximização do lucro, efetivando uma subjugação dos processos sociais aos interesses financeiros de grandes corporações.

Um dos exemplos mais emblemáticos do uso de dados na política foi o caso da Cambridge Analytica, uma firma que realizava consultoria para campanhas publicitárias. Por meio de dados de perfis do Facebook, que eles obtiveram por meio das ferramentas públicas do próprio Facebook, conseguiram criar perfis psicológicos de 50 milhões de usuários da plataforma e, assim, os servir anúncios especificamente criados para manipulá-los do jeito mais efetivo. Com essa prática, chamada de anúncios escuros (do inglês *dark ads*), uma publicidade será mostrada somente para aqueles que estão mais suscetíveis a ela, sendo praticamente invisível para o resto da sociedade. A Cambridge Analytica foi parte integral da campanha eleitoral de Donald Trump em 2016, e dos partidários da saída do Reino Unido da União Europeia durante o Brexit. Em ambos os casos, foi vitoriosa (Cadwalladr; Graham-Harrison, 2018).

Por que é possível fazer isso? Como até uma empresa de fora do Facebook consegue obter dados suficientes para fazer uma campanha tão destrutiva? O caso da Cambridge Analytica ilustra um ponto importante: é possível, por meio dos dados, criar modelos que descrevem com acurácia um eleitor, e, sem seu consentimento, manipulá-lo. Quando marqueteiros falam de *taxa de conversão* de um anúncio, poderiam muito bem estar falando da conversão de um voto. Ademais, é possível e perfeitamente viável manipular eleições inteiras por meio dessas tecnologias, outorgando poder gigantesco àqueles que tiverem dinheiro para pagar por essas campanhas. Tudo com conivência (ou, no mínimo, leniência) das grandes corporações de tecnologia.

Capturar dados pessoais é um ato profundamente político. E os usos que se dão a eles cada vez mais englobam o funcionamento da sociedade inteira. Até agora, nesse texto, o algoritmo foi entendido como uma entidade elusiva e misteriosa, mas poderosa e influente. Trata-se da *maneira de processar* os dados coletados; o processo pelo qual as milhões de entradas em uma base de dados são transformadas em postagens recomendadas, anúncios, e tantas outras aplicações. O próximo capítulo, assim, será dedicado a destrinchá-lo, compreender seus mecanismos de funcionamento, e entender como as técnicas de tratamento de dados que hoje são empregadas podem influenciar nos resultados, a partir de uma visão pautada na privacidade e na transparência.

Capítulo 2

A alma das máquinas: como pode um algoritmo pensar?

*Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma
tem mil faces secretas sob a face neutra
e te pergunta, sem interesse pela resposta,
pobre ou terrível, que lhe deres:
Trouxeste a chave?*

— Carlos Drummond de Andrade, “*A Procura da Poesia*”

É difícil ver o noticiário hoje sem se deparar com as Inteligências Artificiais (IAs). Contudo, entre o uso de ChatGPT para trabalhos escolares, trabalhadores preocupados com perder o emprego para uma máquina, e até alguns com medo da humanidade ser inteiramente aniquilada num apocalipse da era digital, o uso de IAs é tão mais comum quanto mais dissimulado.

A culpa disso é do fato que “Inteligência Artificial” está muito mais próximo de uma expressão de marketing feita para atrair a atenção do que de um termo técnico. Ela pressupõe uma semelhança entre o pensamento orgânico, tal como humanos o fazem, e um suposto pensamento sintético que, como há de ser visto nesse capítulo, é inteiramente dessemelhante a seu equivalente vivo.

Por trás da Inteligência Artificial há um conjunto de técnicas estatísticas e computacionais que fazem o chamado *aprendizado de máquina* ou *aprendizado estatístico*. Porém, antes de entender *como* um computador pode aprender, é necessário responder *por que* se quer que ele aprenda. Há muito que um computador pode fazer sem a necessidade desse treinamento: isso inclui fazer contas, navegar pela Internet, assistir a um filme, tipografar uma monografia, entre outros. Então, o que diferencia essas atividades de uma Inteligência Artificial?

A resposta é que essas atividades podem ser (e são) descritas por meio de código, o que requer representá-las como um conjunto de instruções claras e objetivas: uma receita de como as realizar. É fácil elaborar uma receita de como reproduzir um vídeo, por exemplo. O computador deverá localizar o arquivo que contém o vídeo, abri-lo, decodificá-lo e reproduzi-lo, convertendo as informações numéricas para cores a uma determinada taxa de vezes por segundo.

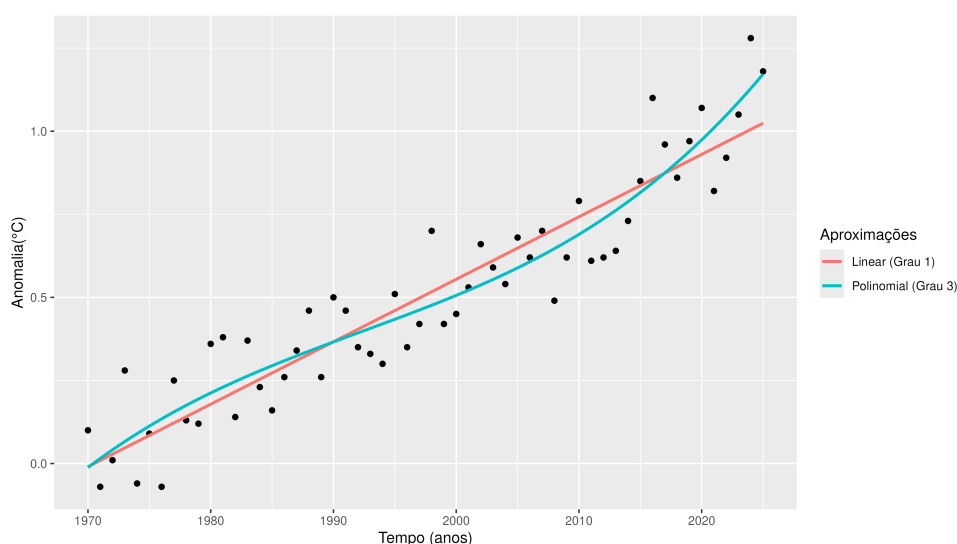
Por mais que cada passo aqui descrito possa ser desmembrado em tantos outros mais, qualquer programa de computador é descritível como um conjunto de instruções. Todo processador é construído aos moldes de uma Arquitetura de Conjunto de Instruções (ISA, do inglês *Instruction Set Architecture*), um modelo abstrato que delimita, simplificadamente, como se pode programá-lo. Um dos componentes disso é um conjunto de instruções que o processador pode executar, para o qual *todos* os programas que são usados devem ser reduzidos. Essas instruções são coisas simples, como “coloque tal valor em tal lugar”, “some tal valor com tal valor” e “faça isso se tal valor for verdadeiro”.

É possível criar uma “receita para escrever uma crônica”? Ou uma “receita para recomendar filmes pertinentes”? Isto é, um conjunto de instruções objetivas que permita realizar essas ações? Não. E é aqui que entra o uso de uma IA: aproximar objetivamente processos que não podem ser descritos assim.

2.1 Retas e curvas

Observe o seguinte gráfico com o valor da anomalia da temperatura média do globo terrestre em relação à média do século XX, entre 1970 e 2025, retirado de NOAA National Centers for Environmental Information (2025), órgão do governo dos Estados Unidos:

Figura 2.1: Gráfico da anomalia ($^{\circ}\text{C}$) em função do tempo (anos), 1970-2025, com regressão linear, e polinomial de grau 3



Olhando somente para os pontos de dados, é possível perceber que existe uma tendência nesses dados, que seguem aproximadamente uma reta. Porém, é difícil dizer objetivamente de quanto é essa tendência, e para onde o gráfico continuará. Isso se deve ao fato de que o planeta Terra é um sistema complexo: ele não segue uma ordem do tipo “aumente $0,5^{\circ}\text{C}$ ao ano”. Na

metáfora da seção anterior, é impossível estabelecer uma receita para a temperatura do planeta em função do ano.

Pode-se, contudo, aproximá-la. O gráfico posto acima já tem duas dessas aproximações: uma reta e uma curva. Sabe-se, a partir desses dados, como o modelo deve se comportar. Não é possível, principalmente quando se trata de algo tão simples como uma reta, que ele abarque cada mínima mudança e inconsistência; é, afinal, uma aproximação.

Qual deverá ser a forma desse modelo? Matematicamente, uma reta pode ser definida por meio de uma função linear, que, nesse caso, assumiria a forma de

$$A(t) = t \cdot \beta_1 + \beta_0 \quad (2.1)$$

Isto é, a anomalia A , em função do tempo t , pode ser definida como o tempo t multiplicado por um coeficiente β_1 somado a um coeficiente estático β_0 . Assim, para determinar a anomalia, t deve ser transformado, segundo os parâmetros β_0 e β_1 que, até agora, *não se sabe quais são*. Intuitivamente, β_1 é a inclinação da reta, e β_0 está relacionado com a altura dela, ou sua posição vertical. A grande pergunta, portanto, é quais são esses coeficientes, ou seja, como t deve ser mudado para obter A .

Para determinar esses dois coeficientes, β_0 e β_1 , é necessário primeiro conceber uma maneira de comparar dois modelos, e descobrir qual deles descreve o fenômeno com maior acurácia. Uma maneira muito simples de fazer isso é, para cada ano, contabilizar a distância entre o valor previsto pelo modelo e a observação real. O objetivo da criação do modelo, assim, passa a ser reduzir ao máximo possível esse erro. Comumente, ao invés de simplesmente usar o erro, é considerado o erro elevado ao quadrado; assim, erros menores são menos penalizados, e erros maiores serão ainda mais penalizados, pois seu valor crescerá com mais rapidez. Essa abordagem é chamada de “mínimos quadrados”, pois almeja minimizar os quadrados dos erros (James *et al.*, 2021).

O processo de descobrir β_0 e β_1 é conhecido como *aprendizado* ou *treinamento*. Ele envolve inicializar esses valores com um “chute”, e, gradualmente, melhorá-los. Para isso, muda-se ou β_0 ou β_1 , incrementando-o por pouco. Se a mudança for bem-vinda, ou seja, diminuir o erro, ela é mantida; caso contrário, o original é melhor. Ao repetir esse processo várias vezes, a reta será acomodada nos coeficientes com menor valor de erro: é assim que se obtém a reta da figura 2.1

Antes, foi dito que β_1 representava a inclinação da reta. Além disso, ele cumpre outra função importante: representar a *taxa de variação* da reta; como a unidade de medida em questão é anos, isso significa quanto a temperatura vai variar por ano. A regressão realizada nesse conjunto de dados revela que a anomalia de temperatura média global cresce em um ritmo de $0,019^\circ\text{C}$ ao ano.

Perceptivelmente, essa anomalia vem crescendo mais nos últimos anos do que vinha anteriormente, devido às mudanças climáticas. O modelo de reta, por ter que simplificar drasti-

camente, é incapaz de expressar isso, de tal modo que nos últimos três anos sua estimativa está abaixo do valor real. Geralmente, o que importa não é o quão próximo o modelo está dos dados já existentes, mas sim o quão bem o modelo se dá com extrapolar esses dados e, literalmente, prever o futuro. Dadas essas tendências recentes, esse modelo pode não ser tão útil, uma vez que não detêm a habilidade de contemplá-las suficientemente. Um modelo melhor, nesse caso, ao invés de uma reta usaria uma curva. Um exemplo está na figura 2.1.

Esse modelo não é mais linear, evidentemente. É, pelo contrário, uma curva definida por meio de um polinômio. Nesse caso, a representação matemática é de

$$A(t) = \beta_0 + t\beta_1 + t^2\beta_2 + t^3\beta_3 \dots t^n\beta_n \quad (2.2)$$

Em que n é o grau do polinômio a ser criado. Aqui, não se trata de uma regressão *linear*, mas sim, *polinomial* (James *et al.*, 2021).

Está além do escopo deste presente texto debater o funcionamento interno desses modelos (isto é, como efetivamente ocorre a regressão linear), mas é importante perceber que, quando se utiliza uma curva, ao invés de uma reta, o modelo torna-se mais flexível, podendo adaptar-se melhor às condições dos dados. Isto é, o erro do modelo é menor. Porém, funções desse tipo têm uma tendência a “explodir”, tendendo ao infinito, para cima (infinito positivo) ou para baixo (negativo), tanto antes quanto depois dos dados. São piores do que os modelos lineares em questão de inferência de valores futuros e passados, portanto, mas são melhores em termos de adaptarem-se aos dados presentes.

Além disso, ao invés de dois parâmetros simples – β_0 e β_1 – agora há n , que não podem ser compreendidos de uma maneira tão direta quanto esses dois. Isto é, ganha-se flexibilidade, mas há uma perda de interpretabilidade. Na próxima seção, 2.2, será estudado um modelo ainda mais flexível; e ainda menos interpretável: as redes neurais. A seção 2.3 debaterá como essa “interpretabilidade” é refletida em um caso real: é possível pedir explicações desses modelos? Determinar porque algo foi classificado como bom ou ruim, A ou B?

O exemplo aqui apresentado parece simples, mas serve para definir um conceito importante, que será retomado múltiplas vezes: o *aprendizado de máquina*. Para um computador, aprender é diminuir uma função erro, por meio da alteração de um conjunto de parâmetros. O aprendizado requer dados; muitos dados; e aí entra o conteúdo do primeiro capítulo. Terminado o treinamento, o modelo vai poder, a partir dos dados coletados, realizar previsões, inferências, classificações, entre outros, acerca de novos dados.

Regressões lineares são um dos algoritmos mais simples que demonstram a dinâmica completa do aprendizado de máquina; tanto é, que foi o primeiro desses algoritmos a ser estudado: o método de mínimos quadrados já era empregado por Isaac Newton para determinar a duração exata do ano (Belenkiy; Echague, 2016). Há diversas maneiras de melhorá-lo. Uma das mais simples é realizar a regressão em mais de uma variável; por exemplo, podemos estimar o preço de uma casa baseado no tamanho (em m^2), o número de quartos, a distância do centro,

o andar, e a idade da casa. O modelo se assemelharia à equação 2.3.

$$\text{Preço} = \beta_0 + \beta_1 \cdot (\text{Tamanho}) + \beta_2 \cdot (\text{Quartos}) + \beta_3 \cdot (\text{Distância}) + \beta_5 \cdot (\text{Andar}) + \beta_6 \cdot (\text{Idade}) \quad (2.3)$$

Em que $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ e β_6 representam o quão significativos seus respectivos parâmetros são para o preço total do apartamento.

2.2 Imitando o cérebro

Por mais úteis que as regressões lineares possam ser, ainda são um modelo rudimentar, que trabalha com alguns pressupostos bastante restritivos. Um deles é o da linearidade da relação entre uma variável – como o ano, no caso da anomalia de temperatura, ou o andar, no caso do preço de apartamentos – e o resultado desejado. Assim, pressupõe-se que essa relação se dá por uma reta, e não, por exemplo, uma curva exponencial, logarítmica, ou qualquer outra coisa que fuja da linearidade. Viu-se que isso pode ser consertado por meio de uma regressão polinomial¹. Contudo, há ainda um problema maior que a impede de ser utilizada em mais contextos: a possibilidade de relações entre variáveis. Para entender o que isso significa, considere outro exemplo: o banco de dados MNIST (LeCun; Cortes; Burges, 1998).

Ele é composto por milhares de imagens de dígitos de 0-9 desenhados à mão. O objetivo que ele apresenta é fazer um modelo computacional capaz de identificar os dígitos baseando-se nas imagens apresentadas, semelhante ao que um ser humano faria ao ler esses números. Por mais que isso pareça simples, esse problema não o é – as imagens variam muito em sua forma, e a computação demorou para desenvolver métodos flexíveis o suficiente para essa tarefa.

O banco de dados MNIST foi publicado em 1998, e, segundo o próprio autor, o recorde é de 0,23% de erro, atingido em 2012, dentre os resultados publicados na literatura (Cireşan; Meier; Schmidhuber, 2012). As primeiras tentativas resultaram em taxas por volta dos 12% (LeCun; Cortes; Burges, 1998).

Essas imagens são na resolução de 28x28, ou seja, são constituídas de 28 linhas e 28 colunas de píxeis. Cada píxel pode assumir um valor em escala de cinza, representado como um número inteiro entre 0 (preto) e 255 (branco)². Isso significa que um modelo para prever o dígito escrito deve ter $28 \cdot 28 = 784$ entradas, e como saída, um número inteiro entre 0 e 9.

¹A regressão polinomial está associada a muitos outros métodos que a acompanham. Para estendê-la para uma predição com base em múltiplas variáveis, como na equação 2.3, por exemplo, é possível usar um Método Aditivo Generalizado (GAM). Os GAMs criam uma função polinomial de grau n para cada variável, ou seja, uma função para o tamanho, uma para o número de quartos, uma para a distância do centro, e por aí vai. Assim, o modelo toma a cara de $\text{Preço} = \beta_0 + f_1(X_1) + f_2(X_2) + f_3(X_3) + \dots + f_i(X_i)$, onde $X_1 \dots X_i$ são as variáveis (como o andar e o número de quartos) e $f_1 \dots f_i$ são as funções de grau n que dependem de cada variável (James *et al.*, 2021)

²Se 255 parece um número arbitrário, lembre-se que ele é igual a $2^8 - 1$, o maior valor possível que pode ser guardado em oito bits

A complicação aqui apresentada é que, como cada um desses valores é uma variável, não se quer mais analisar a relação de uma única variável com a saída – é inútil saber quanto um único píxel influencia na saída –, mas sim, é necessário considerar um *conjunto* de variáveis combinadas, como um traço ou uma curva. O modelo de regressões lineares, e mesmo as regressões polinomiais, não permitem isso, uma vez que tratam todas as variáveis de maneira independente.

Um dos métodos mais famosos para resolver tal problema são as redes neurais, que ganharam esse nome por seus componentes se assemelharem a neurônios. A arquitetura de uma rede neural básica está representada na figura 2.2 (James *et al.*, 2021).

Nesse modelo simples, há três camadas. A *camada de entrada* representa as variáveis sobre as quais se quer prever o resultado. Aqui, são três, E_1 , E_2 , e E_3 , mas outros modelos podem ser estruturados de modo a ter mais, ou menos. No caso do MNIST, é estritamente necessário que haja 784 nós de entrada, um para cada píxel da imagem.

No meio, temos uma *camada oculta*, que recebe esse nome, pois não é nem de entrada, nem de saída. Cada nó da camada oculta representa uma combinação de todos os nós da camada anterior, como se cada um deles fosse uma regressão linear feita na camada anterior. Por exemplo, o nó intermediário O_1 pode ser representado, a grosso modo, como:

$$O_1 = \beta_0 + \beta_1 \cdot E_1 + \beta_2 \cdot E_2 + \beta_3 \cdot E_3 \quad (2.4)$$

A *camada de saída* tem o mesmo princípio da camada oculta: cada nó dela é uma combinação de todos os nós da camada anterior (ou seja, os nós da camada oculta). A única diferença é que, no modelo já treinado, esses nós representam valores reais. Para o MNIST, isso geralmente é modelado como dez nós, cada um representando um dígito diferente, de modo que o valor computado de um nó seja equivalente à probabilidade (ou confiança), de que o algarismo certo seja aquele. Assim, o nó de maior valor será o dígito certo.

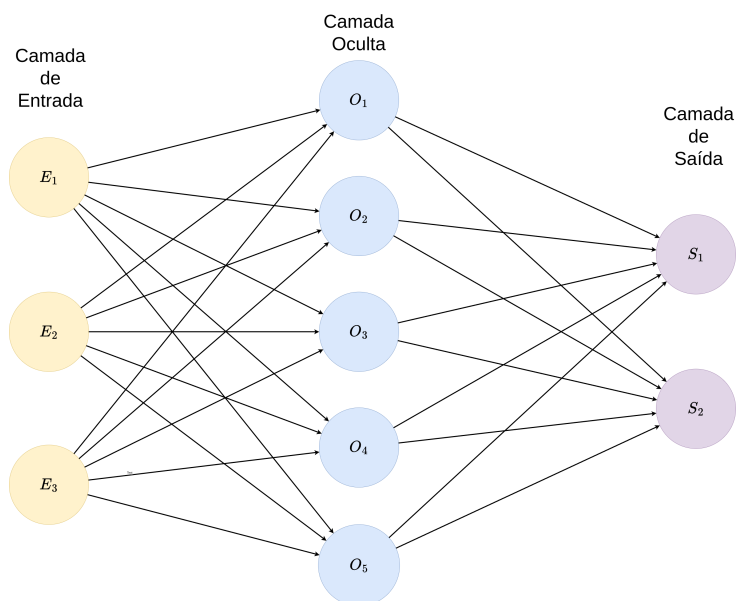
Contudo, o leitor astuto perceberá que nessa arquitetura é possível “simplificar” a rede neural, voltando a ser uma única função linear³. E isso é verdade. O pulo do gato, porém, é que a equação 2.4 só conta metade da história. A maneira certa de expressar o valor de um nó N em função de suas entradas (os nós da camada anterior que “apontam” para N) $I_1 \dots I_n$ é

$$N = \phi(\beta_0 + \beta_1 \cdot I_1 + \beta_2 \cdot I_2 + \dots + \beta_n \cdot I_n) \quad (2.5)$$

A única diferença da equação 2.5 para a equação 2.4 é a introdução de ϕ , uma função não-linear pré-determinada que atua como uma fonte de não-linearidade para o modelo. Essa é a chamada *função de ativação*, e computa o valor de um nó da rede baseado em suas entradas e seus pesos (outro nome para os coeficientes que até agora foram chamados de β_n) (James *et al.*, 2021). Seu propósito é introduzir a não-linearidade e, assim, permitir que se estabeleçam

³Formalmente, a composição de várias funções lineares, que se daria por meio dos nós, ainda é uma função linear.

Figura 2.2: Arquitetura de uma rede neural básica



relações não-lineares entre as diversas entradas. Elas elevam a rede neural de uma simples “combinação de combinações lineares” para um modelo flexível capaz de expressar relações complexas.

Sendo assim, como se otimiza esses pesos? Com cálculo diferencial, principalmente. Computa-se um gradiente multidimensional que indica para onde vai o erro (aumentar ou diminuir) baseado em uma mudança num determinado parâmetro. Simplificadamente, para otimizar o parâmetro β_2 do nó X , por exemplo, “congela-se” o resto dos parâmetros e calcula-se o quanto o erro vai mudar baseado em uma mudança minúscula em β_2 . Na realidade, esse processo usa de vários métodos matemáticos, como diferenciação automática, descida de gradiente e retropropagação. É muito elegante, mas foge ao escopo desse texto (James *et al.*, 2021).

Uma rede neural têm muito mais parâmetros que uma regressão linear – como se havia dito, cada nó tem tantos pesos quanto entradas, e podem haver tantos nós quantos forem necessários. A arquitetura da imagem 2.2 é simplista também por representar somente uma camada oculta, quando na maioria dos casos se usam múltiplas, gerando ainda mais parâmetros. A expressão inglesa *Deep Learning* (aprendizado profundo) vem disso: uma rede neural é considerada profunda se tiver mais de uma camada oculta. Os grandes modelos de linguagem (LLMs) como o ChatGPT e o Deepseek, têm centenas de *bilhões* de parâmetros (DeepSeek-AI *et al.*, 2025). O problema com isso é que se torna basicamente impossível entender individualmente o que um determinado parâmetro significa. A rede neural é sobretudo opaca, ininterpretável. Sendo ela uma aproximação dos dados, sabe-se que ela funciona, mas não *como* ela funciona, e, como uma aproximação, há sempre um erro.

Nessa miríade de métodos e funções, há muita margem para que um modelo que está certo (isto é, diminui a função erro ao máximo) errar: é possível, por exemplo, que haja demasiada precisão nas ínfimas características dos dados de treinamento, de modo que a taxa de erro

diminui vertiginosamente (pois o modelo acompanha cada mínimo ruído dos dados) mas a capacidade de generalização se perde. Esse é um problema conhecido como *overfitting*. Ou também, é possível que o modelo entenda algum tipo de viés nos dados – como, por exemplo, haver mais dados de homens do que de mulheres – e enxergue uma relação disso com o resultado – por exemplo, achar que como mais brancos historicamente passam em vestibulares, logo brancos seriam mais capacitados para passar em vestibulares, tendo assim maior chance de aprovação. Um exemplo real desse problema será analisado na próxima seção, 2.3.

O leitor agora pode estar se perguntando se os exemplos aqui utilizados têm relação com o conteúdo do capítulo anterior. Afinal, para onde vão tantos dados coletados? A resposta é para algoritmos muito parecidos com os apresentados, porém com quantidades de parâmetros e complexidade muito maiores. Um algoritmo de recomendação, por exemplo, tem de lidar com um fluxo enorme de dados concomitante. São tantos dados que esse segmento da indústria foi batizado de *Big Data* (literalmente, “Grandes Dados”), por reunir os casos onde há uma vigilância tão presente, que produz uma massa de dados gigantesca; muito além do que pode ser tratado em um computador comum. Só os *Data Centers* especializados, que se estendem por múltiplos quilômetros quadrados e tem o consumo energético de cidades inteiras, podem manejar os tantos dados necessários para todos os múltiplos usuários simultâneos desses serviços. A era do Big Data é um tempo em que o conjunto de dados que um ser humano produz é alienado dele, passando para o uso quase livre das empresas de tecnologia que têm a infraestrutura necessária para o processar: as assim chamadas *Big Techs*, ou grandes empresas de tecnologia.

2.3 Colocando a máquina na rua

Deixe os grandes algoritmos de lado; considere agora um pequeno exemplo com grandes implicações. Desde 2014, a Amazon vinha tentando filtrar computacionalmente os currículos a ela enviados. Em 2018, contudo, essa iniciativa foi posta abaixo em completo. O motivo? O algoritmo que haviam desenvolvido penalizava mulheres; considerava a experiência de ser “capitã de um time feminino de xadrez” negativa, por conter o termo “feminino”, assim como descreditava a candidata se ela houvesse se formado em uma instituição de ensino exclusivamente feminina. Para complementar, incentivava a presença de termos mais frequentemente usados por homens (Dastin, 2018).

Isso aconteceu por que os dados que tinham de “bons currículos” provinham da força de trabalho da própria Amazon, majoritariamente masculina. Por isso, o algoritmo aprendeu e internalizou a disparidade de gênero, e aplicou-a para os novos candidatos à qual foi apresentado. Mesmo que “gênero” não fosse, explicitamente, um parâmetro dado ao algoritmo, ele assimilou-o, reconstruindo-o a partir de outros dados (como, nesse caso, as expressões utilizadas). Ou, como Hooker (2021, tradução própria) coloca,

Para domínios como imagens, linguagem e vídeo, a alta dimensionalidade do problema e o tamanho maior do conjunto de dados modernos torna difícil garantir que todas as características são sistematicamente rotuladas. Até se conseguíssemos rotular, em escala, atributos sensíveis como gênero e raça, algoritmos ainda podem usar variáveis *proxy* para reconstruir o rótulo proibido. Mesmo a coleta de um número limitado de atributos protegidos pode ser oneroso. Por exemplo, é difícil alinhar-se em uma taxonomia padrão – categorias atribuídas à raça ou gênero são frequentemente codificadas de maneiras inconsistentes entre conjuntos de dados. Ademais, adquirir rótulos para os atributos protegidos legalmente é comumente percebido como intrusivo, levando a rótulos com ruído ou incompletos.

Num caso simples, seria possível tratar os dados – “desenviesá-los”. Se tratando de textos (como um currículo), porém, essa tarefa é ainda mais difícil: seria possível “desgenerizar” um texto, sem retirar a essência da expressão pessoal ali contida? Assepsiá-lo, anonimizá-lo, removendo assim a possibilidade de qualquer viés – não só de gênero – ser identificado pelo algoritmo? A resposta é um contundente não: como Hooker diz, é difícil garantir que “todas as categorias foram sistematicamente rotuladas”, ou seja, mesmo que fosse possível identificá-las, a alta complexidade e dimensionalidade (isto é, presença de muitas variáveis diferentes para uma mesma observação) do problema asseguram que tal identificação será falha. Isso, sem contar que as tais “categorias sensíveis”, que deveriam ser eliminadas para garantir a total neutralidade – gênero, raça, etnia, origem, posicionamento político – são intrínsecas ao sujeito, e, mesmo que inconscientemente, afluem na sua produção. Um algoritmo suficientemente sensível pode (e muito provavelmente vai, se treinado com tempo e recursos suficientes) identificar mínimas sutilezas, mesmo que invisíveis para um ser humano.

É assim que mesmo sem as informações que podem identificar alguém esses algoritmos conseguem identificar a pessoa física que produz os dados. Os padrões de deslocamento, obtidos por aplicativos de GPS como o Google Maps, Waze e Moovit podem informar, com alguma precisão, o bairro, a rua, e até mesmo a casa onde alguém mora. Pesquisas por produtos em sites de comércio eletrônico dão base para a dedução de hábitos de consumo e renda.

Suponha então que, nesse caso da Amazon, uma candidata fosse reprovada pelo algoritmo de triagem de currículos, e, desconfiada, exigisse uma explicação para o porquê do algoritmo ter dado tal resultado. Seria possível obter isso? Esse algoritmo precisa interpretar textos, o que não é uma tarefa simples, requerendo um modelo mais complexo do que, por exemplo, uma regressão linear. Um modelo mais complexo, como já foi dito, implica em uma maior quantidade de pesos/parâmetros, e, por isso, menor significância de cada parâmetro individualmente. Com parâmetros menos significantes, dificulta-se a compreensão do raciocínio realizado, precisamente porque esse “raciocínio” não é nada equivalente a um pensamento orgânico; mas sim, uma aproximação de um fenômeno, que não tem nada de racional ou lógica (Aïvodji *et al.*, 2019).

Máquinas não pensam: elas seguem ordens. Para simular o pensamento, são usados milhões de parâmetros, que podem ter um resultado parecido com um raciocínio, mas não passa de

um conjunto de parâmetros matemáticos. *Quanto mais complexo é o fenômeno, maior deverá ser o modelo, e menos sentido ele fará.* A suposta candidata rejeitada poderia até ter acesso ao modelo inteiro, com todos seus milhares de números, e não conseguiria tirar nenhuma informação disso. O sistema é uma “caixa-preta”: pode ser compreendido em termos de suas entradas e saídas, mas seu funcionamento interno é um mistério; por isso, não se pode pedir uma explicação (que está relacionada ao funcionamento interno), mas é possível perceber que o modelo está sendo sexista (pois suas saídas estão tortas).

Não ser capaz de fornecer explicações pode ser muito danoso, principalmente em casos mais sensíveis, como *scores* de cartão de crédito e prisões preventivas (ambos já documentados na literatura, como cita a introdução de Aïvodji *et al.* (2019)). Por isso, surge a ideia de criar outro modelo para explicar o inexplicável, e tentar aproximar o raciocínio de um modelo caixa-preta original, tendo como saída algo que seres humanos possam compreender. Isso pode acontecer de duas maneiras: ou explicando o modelo, ou explicando o resultado de uma predição. No primeiro caso, para um modelo b , deve se encontrar uma relação $g(b) \in \epsilon$, onde ϵ é o conjunto de todas as explicações possíveis explicações e g é o modelo explicador que se deseja. No segundo caso, para um modelo b e uma instância x onde o modelo b foi usado, deve se encontrar $g(b, x) \in \epsilon$, onde ϵ permanece igual ao anterior, mas g passa a explicar b não em sua totalidade, mas sim para o caso x . Assim, se o modelo original tiver raciocínios diferentes para casos muito diferentes, o segundo caso é melhor; seria algo parecido que poderia ser usado com a candidata hipotética a um emprego da Amazon.

Uma questão que permanece é a forma de ϵ . Uma possibilidade é que seja o conjunto de todas as funções lineares, que, como já foi visto na seção 2.1, tem só dois parâmetros (inclinação, que se chamou de β_1 , e altura, que se chamou de β_0), e por isso, é facilmente compreensível. Outras maneiras de fornecer explicações são árvores de decisões (basicamente, fluxogramas) e listas de regras (no estilo “se isso, então aquilo”). São, necessariamente, simplificações, construídas em torno do modelo original, tentando se aproximar do raciocínio orgânico.

Parece uma boa ideia, até que se leva em conta que g pode mentir, num processo que Aïvodji *et al.* (2019) chama de “fairwashing” – em português, “lavagem da verdade”. Se uma empresa desejar ser deliberadamente sexista, mas temer ser confrontada, poderia produzir um modelo b enviesado, e fabricar g de modo a fornecer uma explicação “passando pano” no viés de b , de modo que o modelo torna-se racionalizado, mesmo que falsamente. No *paper* supracitado, os autores não só teorizam, como fabricam um modelo capaz de realizar isso.

2.4 O homem e a câmera

Durante o curso desta monografia, foram apresentados diversos exemplos onde as estruturas sociais de vigilância têm, ou tiveram, consequências concretas. Contudo, talvez nenhum

caso seja mais emblemático nesse aspecto do que o uso de câmeras equipadas com reconhecimento facial como método de segurança pública. Segundo levantamento do Projeto Panóptico, dirigido pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, há 442 projetos do tipo em curso, espalhados por todo o Brasil. No total, mais de 80 milhões de pessoas são potencialmente vigiadas (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, 2025). Um dos projetos mais emblemáticos dessa categoria é o Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo, que planeja integrar 40 mil câmeras a seu sistema até o final de 2025. Entre as câmeras já instaladas e em funcionamento, cerca de 12 mil pertencem a empresas privadas de segurança (Palhares; Machado, 2025).

Em sistemas como esses, a fonte de dados é o corpo humano, que, observado à distância, terá sua imagem convertida em uma representação digital. Ou como Dubbeld (2003, p. 160, tradução própria) coloca,

Inicialmente, o corpo constitui o foco primário do olhar da câmera, e como tal ele é de importância maior no que diz respeito a iniciação e aplicação da vigilância por câmera – em seu nível mais básico, câmeras observam corpos físicos, aparências corporais e características corporais distintas. Subsequentemente, quando o corpo é registrado por meio da visão mediada pela câmera, a manifestação física desaparece, sendo substituída por ou traduzida em abstrações digitais e representações de sua aparência exteriores nos sistemas de câmera (e tecnologias da informação associadas, como bases de dados). O corpo físico como tal parece não ter valor nesse processo: os dados digitais abstraídos a partir deles que constituem a fonte da informação dita valiosa, e o ator encarnado em si não é, de nenhuma maneira, confrontado. O corpo, eventualmente, volta a ser o foco, de novo, quando os julgamentos baseados na sua representação eletrônica tem consequências palpáveis nos comportamentos, percepções, e proteções do sujeito dos dados. Embora a vigilância por câmeras represente indivíduos como construtos virtuais, eletrônicos e de dados, consequências concretas para o corpo físico e os espaços pelos quais ele transita podem decorrer dela.

Ou seja, o julgamento feito por um sistema como o Smart Sampa depende de uma tradução de uma observação do corpo físico para uma representação digital de caráter simbólico. Esse processo é realizado por meio de um algoritmo de aprendizado de máquina, que “aprendeu” a classificar e categorizar as imagens conforme uma configuração pré-fornecida. O indivíduo, assim, perde a sua individualidade, tornando-se – aos olhos da câmera – só mais um num imenso fluxo de dados. Dubbeld também entende que, quando mais compreensivo é o sistema de vigilância, perde-se a capacidade de desaparecer; fundamentalmente, esses sistemas são uma maneira de localizar alguém nas movimentadas cidades modernas. A segurança pública passa a ser feito com uma representação do indivíduo convertida, formatada, replicável. É, sobretudo um sistema de julgamento baseado em aparências. O indivíduo, de certa forma, torna-se transparente.

A chamada Visão Computacional (CV, em inglês) aloca-se entre os algoritmos complexos, que, como foi visto antes sofrem de alguns problemas. Primeiro, apesar de serem altamente

flexíveis, ainda são aproximações: o Smart Sampa, em abril de 2025, mandou prender uma mulher grávida inocente, que, após sofrer agressão policial na abordagem, entrou em trabalho de parto prematuro e foi levada a uma unidade básica de saúde sob custódia (Audi, 2025).

Segundo, esses algoritmos classificam e categorizam os indivíduos com base em determinadas categorias pré-estabelecidas que, geralmente, correspondem aos construtos sociais que já são usados para classificar pessoas, como gênero e raça. Ademais, podem assimilar outras variáveis sociais e econômicas a partir de vestimentas, comportamento, localização, entre outros. É, portanto, extremamente difícil evitar que tais sistemas adquiram vieses de gênero, raça, ou condição social – vieses esses que também se encontram incrustados em nossos sistemas jurídicos e policiais.

Por fim, essas categorias – gênero, raça, origem, condição social – são definidas, para um sistema de vigilância, de forma *arbitrária*. Eles foram treinados sobre um conjunto de dados que continha milhares e milhares de casos rotulados do que *deve ser* um branco, um preto, uma mulher, e por aí vai. Essas classificações respondem aos interesses de quem as criou. Dubbeld (2003) também nota que muitas vezes esses sistemas são utilizados para rastrear e vigiar populações específicas ditas malfeitoras e marginais, que serão, portanto, mais fortemente policiadas. É difícil imaginar, em um país tão profundamente racista quanto o Brasil, que essas classificações de “perigo” não passem por uma concepção de raça, na visão da polícia. Khan e Fu (2021) analisam diversos conjuntos de dados relacionados a raça, e conclui que, “apesar de categorias raciais utilizadas entre conjuntos de dados serem superficialmente similares, a complexidade da percepção humana de raça sugere que os sistemas raciais codificados em um conjunto de dados podem ser substancialmente inconsistentes com outro” (Khan; Fu, 2021, p. 587, tradução própria).

Algoritmos de inteligência artificial são, sim, extremamente poderosos e tem amplo potencial de fazer o bem. Contudo, em uma sociedade que passa a se guiar cada vez mais a partir deles, seus problemas vêm à tona. Os algoritmos em si, claro, não tem culpa disso – são meras ferramentas projetadas por agentes sociais com intenções distintas – mas existem problemas estruturais com eles que guiam a formação de sociedade que eles produzem: a falta de transparência (isso é, não poder pedir explicações nem compreender o funcionamento dos modelos), a possibilidade de erros, a possibilidade de assimilação de vieses nos dados, ou a existência de um problema constitucional, na forma como o treinador escolheu e arquitetou o modelo. As bases da sociedade digital e plataformizada são sobretudo *frágeis*. E hoje, como mostra a última seção do primeiro capítulo, os próprios algoritmos fazem parte de estruturas de poder. Não são simples construções matemáticas, mas sim fatores determinantes na vida de pessoas e sociedades.

O maior agravante dessa situação é, como foi descrita no primeiro capítulo, a infraestrutura de vigilância que se construiu ao redor das pessoas. É justamente através das ditas inteligências artificiais que os dados, muitas vezes coletados e vendidos sem a ciência de seu sujeito, voltam para ele na forma de ações, recomendações, decisões, entre outros. Esse sistema tem como produto uma incessante digitalização da vida, não só em seus aspectos exteriores –

trabalho, entretenimento, por exemplo – mas também uma digitalização do indivíduo, que passa a ser parcialmente regido por esses algoritmos falhos e problemáticos. Ademais, as entidades que controlam essa estrutura usufruem de uma centralização de dados, e, portanto, uma “centralização de individualidades”, uma extensa sabedoria da vida e obra de cada indivíduo. Por meio das inteligências artificiais, esse poder é concretizado, pois agora conseguem processar esses dados e transformá-los em coisas palpáveis. São grandes corporações como a Google, Microsoft, Amazon, entre outras, que capitaneiam esses processos.

Fica uma pergunta: é possível usar essa tecnologia para o bem? Não para o controle, nem para o lucro, mas sim para o benefício do povo? O próximo e último capítulo tentará responder esse questionamento em duas vertentes: primeiro, por meio de uma análise de legislações regulatórias sendo postas em prática, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) brasileira, e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR, na sigla em inglês), da União Europeia. Segundo, pensando em uma alternativa ao modelo de lucro, falta de transparência, e concentração de poder, por meio do *software livre*, pautado na livre distribuição do código-fonte, total e irrestrita transparência, livre contribuição, e não-propriedade do código-fonte.

Capítulo 3

Davi e Golias: passado, presente e futuro do Vale do Silício

Eles vão. Eles abandonam Omelas, caminham rumo à escuridão, e nunca voltam. O lugar para onde vão é ainda menos imaginável para a maioria de nós do que a cidade da felicidade. Eu não consigo nem descrevê-lo. É possível que não exista. Mas eles parecem saber aonde vão, aqueles que fogem de Omelas.

— Ursula K. Le Guin, *“Aqueles que fogem de Omelas”*

No curso desta monografia, as figuras do algoritmo e dos dados foram tratadas não como meras ideias abstratas, mas sim como ferramentas materiais que têm consequências tangíveis. Tratá-los individualmente, como entidades isoladas, é insuficiente para compreender sua real importância; é necessário situá-los dentro um conjunto de estruturas sociais, analisando sua função social, econômica e política. Esse terceiro capítulo colocará uma dimensão histórica nessa análise, tentando assim entender *como* que a nossa sociedade se organizou desse jeito.

O desenvolvimento tecnológico está sempre inserido em um universo de atores sociais, ações, e mecanismos, que o motivam e possibilitam. A Segunda Revolução Industrial, no século XIX, aconteceu mediante uma instauração do capitalismo como sistema hegemônico e consolidação da burguesia como classe dominante; a assim chamada “Revolução Verde”, isto é, a substituição das práticas campesinas tradicionais por uma agricultura mecanizada e moderna, levou a um amplo êxodo rural, pobreza no campo e concentração de terras; a Guerra Fria do século XX, um conflito de natureza geopolítica, gerou enormes avanços tecnológicos, como a bomba atômica. Vistos sozinhos, soltos e ao léu, tanto o surgimento das indústrias, quanto a mecanização da agricultura, quanto o estudo atômico são impressionantes e deveras importantes para a humanidade. Porém, eles existem dentro de estruturas sociais, e são, por isso, malfeitores para alguns, e coadjuvantes para outros, seja em uma disputa por poder, terras, dinheiro, entre outros.

E isso não é diferente com os algoritmos e os dados. Retome a “retórica do Vale do Silício” mencionada no primeiro capítulo: é, por vezes, um discurso de emancipação social por meio das plataformas, mas que ignora as condições estruturais das relações de trabalho e poder. A própria narrativa fatalista de que as máquinas vão dominar a humanidade, *a lá Matrix*,

cai nessa falácia. Ela entende as máquinas não como produtos de uma sociedade, criadas por pessoas com intenções e motivações próprias, mas sim como interventoras quase divinas. E isto não é verdade: toda e qualquer máquina está integrada na sociedade que a produz. Mitos como o da IA que recusa a desligar-se, são falsos de um ponto de vista técnico *e social*. Todas essas novas tecnologias são ferramentas de uma sociedade, de seu sistema de produção, e de sua política; a ameaça que elas representam não é algo inexorável, da sua natureza, mas sim, uma ameaça que converge com os interesses de um grupo de atores sociais humanos, feitos de carne e osso.

Por isso, esse capítulo tratará do assunto em três tempos, começando com uma análise da história da Internet, de modo a entender como as estruturas sociais de vigilância consolidaram-se ao redor dela. Em seguida, serão analisadas as tentativas de regulação do meio *online*, onde o poder público, antes ausente desse espaço, passa a tentar exercer poder e soberania sobre ele. Por fim, será apresentado um modo de organização diferente, que destoa dos monopólios e da imposição assimétrica da vigilância que tanto se falou sessa monografia: o *software livre*.

3.1 A terra prometida

A *world wide web* (WWW), que, ao pé da letra, significa “rede de alcance global” é uma suíte de protocolos e normas, construída sobre uma infraestrutura de comunicação entre computadores que hoje chamamos de Internet¹. Ela foi criada pelo britânico Tim Berners-Lee em 1989, para facilitar a troca de informações entre laboratórios e computadores da Organização Europeia para a Investigação Nuclear, conhecida também por sua sigla em francês CERN, e rapidamente se espalhou por outras instituições científicas. Os programas e protocolos que constituíam essa rede foram publicados abertamente, e, em pouco tempo, a WWW se espalhou para além do meio acadêmico.

De início, a WWW (que, apesar de não serem iguais, será a partir de agora referida também como Internet, para facilitar a notação) era verdadeiramente um espaço livre. O indivíduo, se pertencesse ao pequeno grupo daqueles que tinham acesso a ela, tinha total autonomia sobre seu uso, sem responder à nenhuma outra regulação senão a das comunidades em que se inseria. A “Declaração da Independência do Ciberespaço” (Barlow, 1996), apresentada por John Perry Barlow ao Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, no ano de 1996, é bastante sintética em relação a essa autoproclamada “independência” da Internet.

Governos do Mundo Industrial, gigantes cansados de carne e aço, eu venho do Ciberespaço, o novo lar da Mente. Em nome do futuro, eu peço que vocês, do passado, nos deixem em paz. Vocês não são bem vindos entre nós. Vocês não tem soberania onde nos reunimos.

¹ A ideia e implementação de redes de computadores interligados precede a WWW, já existindo, por exemplo, na forma da ARPANET americana e da CYCLADES francesa

Nós não temos governo eleito, e nem é provável que o tenhamos, então eu me dirijo a vocês sem autoridade maior do que aquela com que a liberdade sempre fala. Eu declaro que o espaço social global que estamos construindo é naturalmente independente das tiranias que vocês buscam nos impor. Vocês não tem o direito moral de nos governar, nem possuem quaisquer métodos de imposição que tenhamos razão verdadeira para temer. [...]

Nós estamos criando um mundo em que todos poderão entrar sem privilégio ou preconceito de raça, poder econômico, força militar, ou origem.

Nós estamos criando um mundo onde qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode expressar suas crenças, não importa quão singulares, sem medo de serem coagidas ao silêncio ou à conformidade.

Seus conceitos legais de propriedade, expressão, identidade, movimento, e contexto, não se aplicam a nós. Eles são todos baseados em matéria, e não há matéria aqui. [...]

Nós acreditamos que pela ética, pelo interesse próprio iluminado, e pelo bem-comum, nossa governança vai emergir. [...]

Nós estamos criando uma civilização da Mente no Ciberespaço. Que ela seja mais humana e justa do que o mundo que seus governos produziram.

(Barlow, 1996, tradução própria)

Nessa concepção, o “ciberespaço”, como Barlow o chama, seria completamente segregado e independente do poder público e do Estado. Ele seria isonômico, ignorante da realidade física, e atuaria em contraposição aos governos pré-estabelecidos. Como “o novo lar da Mente”, ele seria a mais nova etapa do desenvolvimento da civilização; existe nesse trecho uma noção evolucionária, que levaria a um espaço (o digital) em que os indivíduos pudessem interagir anonimamente com quase absoluta liberdade. O ciberespaço de Barlow teria a anonimidade como imposição mesológica, e se encontraria completamente separado (e não integrado) do Estado, negando o que poderia chamar-se de política tradicional, e substituindo-a com a nova governança do ciberespaço. Alguns dos teóricos da época previam uma ágora digital, isto é, uma democracia direta fundada em meios digitais.

Esse trecho demonstra o que Paris Marx chama de *ciberlibertarianismo*: a principal doutrina a guiar a Internet em sua concepção. Não é coincidência que esse documento, delimitador de uma suposta sociedade alternativa que afronta a ordem vigente, foi apresentado ao mais alto escalão dos governos e do empresariado, no Fórum Econômico Mundial. Ele foi, por muito tempo, o discurso oficial do mundo digital (Marx, 2025).

O ciberlibertarianismo é, desde sua concepção, uma doutrina decididamente idealista. Ela idealiza o espaço digital, que aparece, totalmente democrático e livre, em uma relação mutuamente influenciável com o mundo real. Tão democrático que rejeita que quaisquer variáveis do mundo material – dinheiro, por exemplo – possam influenciá-lo.

Há, para Marx (2025) uma continuidade entre a retórica ciberlibertária e o discurso ideológico do Vale do Silício, assim como foi discutido no primeiro capítulo com base no texto de Morozov. O autor analisa, em especial, a relação entre essa retórica e o conceito de “liberdade de expressão”, hoje apropriado, de modo distorcido, pela extrema-direita. O espaço digital de

Barlow, afinal, é totalmente livre, nesse sentido. Podem-se expressar quaisquer ideias, “não importa o quão singulares”. É uma retórica de emancipação, que busca criar um mundo separado, e nisso, ignora as conexões do digital com o físico. Discursos de ódio, neonazismo, e pornografia infantil são, nessa concepção, viabilizados (Morozov, 2018).

Apesar de ter uma dimensão em algum grau louvável de democratização do debate público, a doutrina de Barlow é falha. E, além disso, possibilitou a criação de uma Internet que, hoje, cerceia, vigia, e influencia, ora autoritariamente, seus usuários.

3.2 Gigantes de aço

Todo o ódio dos ciberlibertários contra o poder estabelecido era dirigido ao Estado, e fim da história. Não se disse um pio sobre o poder privado, que prontamente viu uma oportunidade de crescer seu mercado, e se proliferou livremente até ocupar quase toda a Internet. Formaram-se grandes monopólios privados, que, devido ao caráter oficial da separação entre o material e o digital, permaneceram por muito tempo completamente desreguladas. Nunes (2025) chega a traçar comparações entre os valores de mercado dessas empresas, hoje em dia, e os PIBs de países inteiros. Para ele, a Nvidia aproxima-se nessa métrica, do PIB alemão; a Microsoft e a Apple, do Reino Unido; a Amazon e Google, do Canadá e Itália, e a Meta, da economia brasileira. Essas empresas multinacionais movimentam dinheiro e trabalho pelo mundo, empregando em múltiplos países e tendo uma estrutura distribuída ao redor do globo.

Hoje, a gigantesca maioria do tráfego na Internet é realizado nos domínios de poucas empresas, que também controlam a infraestrutura que a sustenta. A dissociação do mundo digital beneficiou diretamente essas empresas, ao permitir que elas tomassem para si as terras digitais. Essa doutrina tinha um envase anti-sistema, mas seguia à risca o princípio neoliberal de não intervenção do Estado na economia e desregulamentação do mercado. As empresas do ramo, por isso, gozaram, durante muito tempo, de quase completa liberdade econômica, pouca carga tributária e uma total dominação de seus mercados (Morozov, 2018, p. 156), transformando-se assim nessas corporações colossais.

Criaram-se gigantes inabaláveis, sentados sobre tronos feitos de dados pessoais coletados ao longo de múltiplos anos, que, por meio do aprendizado de máquina, puderam expressar-se na forma de modelos computacionais dos indivíduos vigiados. O poder sobre os dados igualou-se, como já foi dito na seção 1.3, a poder político; não é à toa que Nunes (2025) os equaciona, em termos de capital, a países inteiros. E esse poder político não se manifesta somente em interferência política e lobbying, mas também, por exemplo, ao influenciar a direção das pesquisas científicas, direcionando-as segundo seus interesses. De acordo com Kalluri *et al.* (2025), de 1990 até 2010 a quantidade de artigos ligados a patentes relacionadas a vigilância por câmeras de seres humanos quintuplicou. Os autores também apontam que há um ofuscamento linguístico

nesses artigos, fazendo-os utilizar palavras menos carregadas – trocando, por exemplo, “humano” por “objeto” – para abstrair a realidade que eles coadjuvam. O projeto político de uma sociedade de vigilância ganha, deste modo, capacidade tecnológica para se concretizar.

Contraditoriamente, o mercado digital *laissez faire* instituído pelo Vale do Silício dependeu, e continua dependendo, de amplo investimento estatal para existir, seja pela construção de infraestrutura física para a expansão do meio (cabos, torres), isenções fiscais (como vem acontecendo no Brasil com a construção de *Data Centers*), ou até por serem os Estados os principais provedores de pesquisa científica, essencial para a manutenção dessa indústria. As contribuições estatais são, porém, veementemente ignoradas pelos proponentes dessa ideologia. O Vale do Silício prefere, nesse sentido, enaltecer a autonomia individual dos empreendedores, que, ignorando completamente a natureza coletiva e cumulativa do conhecimento científico, seriam os verdadeiros criadores da inovação (Barbrook; Cameron, 2018). Apesar disso, foi o Estado pequeno e desregulatório dos anos 80 e 90 que permitiu a consolidação das indústrias do Vale do Silício no meio digital, sem interferência estatal e com poucos impostos a pagar.

Também é contraditória a relação dessa doutrina – a qual Barbrook e Cameron (2018) chamam de Ideologia Californiana – com o trabalho. Ela defende o que os autores chama de “determinismo tecnológico”: uma noção de que ter sua força de trabalho automatizada é uma previsão fadada a acontecer. Em outras palavras, é uma doutrina fatalista. Aqui, a etimologia da palavra “robô”, cunhada pelo tcheco Karel Čapek com o significado de “trabalho forçado”, cai bem: deseja-se uma horda de escravos sintéticos, serventes capazes de manter o padrão de vida das elites tecnológicas, pois trabalhadores robóticos não podem nem fazer greve, nem reclamar por salários. O Vale do Silício almeja uma cristalização da dominação de classes na forma do trabalho automatizado, mas, até lá, não pode prescindir do trabalho humano que mantém essa indústria funcionando. E nem o poderá no futuro, como argumentam os autores, pois sempre será necessária a criação, modernização e ampliação do maquinário, um trabalho exclusivamente realizado por humanos.

A emancipação da humanidade, assim, não viria pela melhora da qualidade de vida daqueles que hoje sofrem, mas sim por meio de sua eliminação enquanto classe. A ideologia californiana ignora qualquer tipo de desigualdade hoje existente, embora se baseando nelas, e prevê um futuro melhor, mas excludente; a ágora digital não abre espaço para as populações que, pela lógica do capital, ainda não puderam acessá-la. O projeto econômico do Vale do Silício não é de todo diferente do neoliberalismo.

É útil aqui tomar uma definição mais restrita de ideologia como um discurso que promove e normaliza uma ordem estabelecida. A ideologia californiana abarca dentro de si uma oposição dialética entre pregar o ódio aos Estados, à burocracia, e, ao mesmo tempo, fortalecer estruturas de poder nesse mesmo mundo que criticam. Ela é um excelente exemplo do que Mark Fisher entende como “realismo capitalista”: a ideia de que o capitalismo assimilou para dentro de si discursos de oposição ao próprio capitalismo. Os ciberlibertários são capazes de perceber algo de errado com a realidade – por isso, *realistas* – mas, presos pelo discurso ideológico, são

incapazes de conceber uma alternativa que não seja benéfica para o capitalismo. (Fisher, 2020)

Para o autor, os circuitos de entretenimento que se consolidaram pelos canais digitais são, também, uma forma de dominação que, diferentemente das formas anteriores de dominação que aconteciam com coação física no espaço fechado de uma fábrica, agora transformam os indivíduos em seres de consumo completamente tomados por uma *impotência reflexiva*. Isto é, tem consciência de sua situação precária, mas, concomitantemente, tem consciência de que não há possibilidade de escapar disso. Foram dominados por uma *pós-lexia*: não é mais necessária a leitura e a interpretação de texto, uma vez que o espaço digital tal qual ele foi consolidado pode ter seus conteúdos absorvidos sem que esses canais sejam empregados (Fisher, 2020). Tudo movido a dados, claro.

Tornou-se necessário, em algum momento, regulamentar e regularizar o meio digital, principalmente a partir do momento em que ele começou a influenciar o fazer político dos Estados, e desafiou vários pressupostos sobre os quais a lei foi construída, como propriedade privada (por meio da pirataria) e identificabilidade dos cidadãos (por meio do que, *a priori*, era uma anonimização). Junto, surgiu uma série de problemas provenientes da livre circulação de informações, como discurso de ódio, fraude, comunicação não-autorizada de dados pessoais sensíveis, entre outros. Isto é, informações que antes passavam pela censura e crivo estatal e então estariam escapando dessa supervisão.

Para muitos desses problemas, os Estados encontraram soluções, vindas principalmente de uma queda no fator da anonimidade. De acordo com Han (2022), formou-se uma sociedade transparente, onde os indivíduos voluntariamente dão suas identidades para os serviços que usam. Com isso, é possível refletir uma ação criminosa digital em uma consequência física para o ator envolvido; as mesmas abordagens coercivas estatais usadas em meios físicos podem também ser utilizadas em meios digitais. Quando o objeto da coerção é uma empresa, essa quebra de anonimidade é desnecessária, uma vez que elas sempre foram organizações não-anônimas e com equivalentes em ambos os meios.

No Brasil, há duas leis principais que regulamentam a atuação do Estado frente à Internet. São elas o Marco Civil da Internet (MCI), de 2014, e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), de 2018. O Marco Civil da Internet é, primordialmente, uma lei que dita os princípios que o uso da Internet deverá seguir. Dentre eles figuram a liberdade de expressão, conforme delimitada pela Constituição Federal, a proteção da privacidade e dos dados pessoais, e a neutralidade de rede². Ele também descreve uma série de direitos dos usuários, o principal deles sendo o direito ao acesso à Internet, e deveres dos provedores (Brasil, 2014).

No artigo sétimo, que descreve esses direitos, há dois incisos de maior importância para essa análise. O primeiro, inciso sétimo, garante ao usuário o “não fornecimento a terceiros

² A neutralidade de rede, como a própria lei define, é a imposição que o “responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação”. Isso garante que a infraestrutura que sustenta a Internet é isonômica, e que qualquer tipo de segregação de tráfego ou censura deverá acontecer em um nível maior de abstração.

de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei” O segundo, inciso oitavo, implica que a coleta de dados só pode ocorrer para finalidades que “a) justifiquem sua coleta; b) não sejam vedadas pela legislação; e c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet” (Brasil, 2014).

Esses dois incisos colocam algumas restrições sobre a coleta de dados pessoais. Segundo eles, e o resto da legislação, não sendo explicitamente vedada por lei a circunstância da coleta, ela pode ser realizada contanto haja consentimento do usuário e transparência quanto ao que está sendo coletado. Assim, respeitadas as boas-práticas de transparência e segurança desses dados delimitadas na lei, a coleta de dados pode ocorrer livremente desde que seja voluntária.

A LGPD segue uma linha muito parecida, exigindo que a coleta ocorra com pleno consentimento do usuário, com justificativa e publicidade do fato, e somente quando ela é estritamente necessária (Brasil, 2018). A maioria das restrições da legislação concentram-se no tratamento de dados sensíveis, como nome, endereço, documento de identidade, foto, localização, histórico de saúde, entre outros, mas, desde que o ente coletor se adeque as exigências postas acima, seja juridicamente imputável pelas suas ações, e mantenha um padrão de segurança suficiente, não existe proibição de coleta. E nem seria isso uma estratégia viável para restringir o poder das Big Techs, uma vez que a maioria dos dados colhidos são registros banais, a partir dos quais, como foi dito no segundo capítulo, dados sensíveis podem ser reconstituídos.

O maior problema no que diz respeito a regulamentação do espaço digital é a total falta de transparência com que ele é conduzido. Embora haja alguns impedimentos técnicos para ela poder se efetuar completamente, como os modelos “caixa-preta” discutidos no capítulo anterior, é necessário, dado que a coleta de dados é em parte necessária para sustentar os serviços digitais hoje funcionantes, que se tenha maior publicidade quanto a *como* está ocorrendo o processamento desses dados, e, principalmente, *para que fins*. As últimas propostas legislativas que foram nessa linha, como o PL 2630/2020 (o “PL das *Fake News*”), foram duramente rejeitadas pelas grandes empresas de tecnologia.

Uma das peculiaridades da legislação brasileira é a territorialidade dela. Segundo o décimo primeiro artigo do MCI, em “qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros.”

Tradicionalmente, o Estado é a autoridade máxima *em seu território*, isso é, tem soberania interna. Essa soberania interna é garantida e legitimada por uma soberania externa, um sistema internacional onde cada Estado reconhece a soberania interna de seus pares, abstendo-se de qualquer tentativa de sobrepôr-se a ele dentro de seu território. A existência soberana de um Estado depende, portanto, de um território físico bem delimitado. Qualquer disputa *entre* Estados – em outras palavras, disputas internacionais – vive, nesse sistema, em anarquia ou anomia,

completamente desregrada, e sem que nenhuma autoridade supranacional possa intervir, uma vez que não há nada acima do Estado. (Araujo; Belinelli; Singer, 2021)

A contradição provocada pela Internet é que, subitamente, os Estados precisam regular algo cuja existência é majoritariamente intangível (e, portanto, não existe fisicamente em seus territórios) e de natureza internacional. Pela Internet alocar-se nessa área indefinida entre Estados, somada ao gigantesco poder internacional formado ao redor dela na forma das Big Techs e a dificuldade técnica em mediar o volume gigantesco de transações que por ela acontecem, é que a regulamentação da Internet é um tema tão difícil. Isso abriu a possibilidade dessas empresas multinacionais, cuja origem confunde-se com a história de origem da Internet, ocuparem um importante papel socioeconômico em múltiplos países simultaneamente, com uma “cadeia produtiva” muito mais simplificada do que outros empreendimentos que requerem transporte físico entre territórios.

Hoje, é quase impossível imaginar o Brasil funcionando sem acesso ao WhatsApp, por exemplo. Isso significa que a sociedade brasileira vive em uma relação de dependência internacional em um âmbito econômico, social e tecnológico. A abertura da Internet no Brasil atropelou qualquer iniciativa que pudesse existir aqui com empresas estrangeiras muito mais consolidadas, e que tiveram uma vantagem inicial ao virem de países mais industrializados. Muito se fala do Estado chinês como um exemplo de censura e fechamento do espaço virtual para o exterior – o tal “Grande Firewall da China”. Porém, para além de uma medida de censura, essa também é uma medida de protecionismo econômico, permitindo o surgimento de uma indústria local muito mais forte do que no caso brasileiro, e impedindo a consolidação de empresas estrangeiras como uma potente força de *lobby*.

3.3 Um outro modo de produzir

O argumento principal desse capítulo é que a existência e importância de toda uma gama de problemas associados à maneira com que a sociedade organiza-se em torno do meio técnico da Internet é uma consequência do fato que ela segue as estruturas sociais e de produção do capitalismo. O problema, portanto, não será resolvido simplesmente com boa cooperação das empresas, ou melhor legislação. Ele pode ser apaziguado por esses meios, porém não resolvido uma vez que decorre da lógica do lucro, do mercado, e da propriedade privada dos meios de produção. A sociedade de vigilância construída através dos dados é uma sociedade feita para maximizar o lucro e a concentração de renda.

É difícil, para o olho criado com intermédio da ideologia do Vale do Silício, pensar em um método alternativo de produção; em especial dado que a mercadoria digital atingiu um nível considerável de fetiche (no sentido marxista de *feitiço*), de modo que a maioria dos indivíduos não reflete sobre as condições materiais de trabalho em que ela foi produzida. Essa questão é

bem evidenciada pelo completo desconhecimento técnico da média da população no que toca as IAs. Para muitos, a tecnologia moderna chega a um nível de *mágica*, deixando de ser um produto criado por meio de trabalho e recursos naturais.

Todavia, fato é que um modelo como este existe e é de fundamental importância na manutenção e do funcionamento da Internet como está. Trata-se do movimento de *software* livre, cuja produção é baseada no princípio inviolável de que o código-fonte de um dado programa/aplicação/biblioteca/serviço deve estar disponível livremente, em sua totalidade, para o público geral. A produção é de caráter comunitário e, na maioria das vezes, feita por voluntários não pagos, ainda que algumas organizações maiores, com um financiamento mais estável, empreguem trabalhadores assalariados nesse regime.

Existem duas principais “definições” do que é código-aberto, elaboradas por duas organizações de suma importância e que representam tendências distintas. São elas as “Quatro Liberdades Essenciais”, da Free Software Foundation (FSF), e a “Definição Open-Source”, da Open Source Initiative (OSI). Para os propósitos desse texto, a primeira é mais importante. Ela define, como o próprio nome indica, quatro liberdades essenciais que o programa deve garantir ao seu usuário: a liberdade para usar o programa como o usuário bem entender, a de estudar e modificar o programa, a de redistribuir cópias, e a de redistribuir cópias modificadas. A FSF coloca essas liberdades como obrigações técnicas e éticas que o distribuidor e produtor do *software* deve seguir, e classifica todos os programas que não obedeçam a essas quatro definições como não-livre (Free Software Foundation, 2025).

Evangelista (2014) difere essas duas correntes do *software* livre: uma, em que a FSF se enquadra, é pragmática e moralizante, entendendo o movimento como ativismo político, a liberdade (nos sentidos postos acima) como inegociável, e a produção de *software* como algo que deve ser ético, respeitoso e comunitário. Já a supramencionada OSI encabeça a outra corrente, mais flexível, que admite mais concessões, e entende o código-aberto como um modelo de produção alternativo que deve complementar, e não suceder, os meios atualmente empregados por empresas privadas.

Alguns programas de *software* livre adquiriram imensa importância no mundo hoje. O exemplo mais notável é o GNU/Linux, sistema operacional que serve de base para muitos servidores, computadores, e celulares (através do Android). Além dele, a maioria das linguagens de programação são código-aberto, uma vez que funcionam um meio-termo entre diversas aplicações nelas construídas, e o fato de serem abertas facilita a colaboração entre diferentes indivíduos e organizações que porventura as utilizarão.

O Brasil tem um amplo histórico de envolvimento com esse movimento. Anualmente, em Porto Alegre-RS, ocorre o Fórum Internacional de *Software* Livre (Fisl), o segundo maior congresso do tema no mundo (Evangelista, 2014). O ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, foi um grande proponente dessa doutrina dentro da política brasileira, e, em entrevista à Revista Linux em maio de 2000, sintetizou muito bem os possíveis benefícios que o país poderia ter ao adotá-la.

RdL - Como o senhor vê este movimento mundial, de cunho solidário, como o Open Source (código aberto)? Acredita que ele trará quais benefícios à sociedade?

Dutra - Os benefícios são inúmeros, mas gosto sempre de citar que para nós o mais importante é podermos ter no Brasil o retorno à produção de software, mantendo no país a inteligência e o controle sobre a tecnologia da informação. Podemos, finalmente, ter um sistema operacional que respeite as realidades regionais, operando com base nas idéias das pessoas que com ele trabalham, permitindo que cada comunidade possa se manter protagonista da sua própria história na evolução e acumulação do conhecimento científico e tecnológico. (Dutra, 2000)

Como explicar que o país possa ter mais controle sobre as tecnologias que utiliza ao mesmo tempo em que perde a posse legal sobre elas? Apesar de não configurar uma relação de propriedade intelectual³ como ocorre com o código proprietário – isto é, aquele produzido em ambiente privado sem disponibilidade pública ou com total controle de uma única empresa – o código livre dá ao envolvido a possibilidade de auditá-lo livremente, e, como estabelecem as liberdades da FSF, modificá-lo para qualquer fim. Enquanto no código proprietário há uma distinção rígida e intransponível entre quem produz e quem consome, no *software* livre essa distinção pode, ao gosto do freguês, dissolver-se completamente. Ele é, pois, a forma de produzir *software* mais compatível com os ideais de um verdadeiro Estado democrático, onde o povo deveria deter o poder, ou seja, o produtor (servidores públicos e demais empregados estatais) confunde-se com o usuário (população).

E é precisamente por não operar sobre a lógica da propriedade privada, e sim da coletiva, que o *software* livre configura um sistema de produção tão distinto daquilo praticado pelas indústrias capitalistas. Não há nada como “propriedade privada dos meios de produção” que, para a indústria da computação, seria a própria base de códigos e infraestrutura que sustentam os produtos vendidos; o desenvolvimento ocorre todo na praça pública, sujeito ao crivo, auditoria, crítica e contribuição de uma comunidade. Qualquer um pode clonar a base de código de origem, produzindo um *fork* (em inglês, garfo), uma “ramificação” ou “dissidência” do projeto original, e modificá-la a sua vontade, ainda que incorporando (ou rejeitando) mudanças produzidas no original; assim ocorre a adaptação à realidade regional que Dutra menciona. A produção do *software* livre não vê propósito no lucro, e sim, no bem comunitário.

É possível ter lucro com *software* livre? Sim. Mas esse lucro não vêm de uma assimetria produtor/consumidor, como ocorre com as indústrias fundamentadas na vigilância que foram descritas no decorrer dessa monografia. Vêm de uma prestação de serviços, como hospedagem⁴, ou do uso desse *software* como base para outra aplicação. O diferencial é que nesses

³O *software* livre, por não usar de propriedade intelectual, funciona com base em licenças, conjuntos de condições que aquele que usufrui do código precisa cumprir. Essas licenças frequentemente incluem cláusulas como a obrigatoriedade de dar crédito/referenciar o original em qualquer produto decorrente, entre outras, e estabelecem uma base legal para a distribuição do programa.

⁴Em um modelo conhecido como *Software as a Service*, ou SaaS, onde, literalmente, um programa é vendido como um serviço para consumidores que são, também, produtores de código que dependem do serviço original.

modais o produto não é o programa, mas sim uma infraestrutura computacional que o sustenta; pode-se muito bem rejeitar essas versões pagas/gerenciadas e escolher manter sua própria. O usuário/consumidor ainda usufrui da confiança e transparência que o código aberto lhe proporciona; sempre, se houver necessidade, poderá olhar “por baixo dos panos” e ter total abertura sobre o que se faz com seus dados. Há limites para isso, claro: alterações e manipulações podem ser realizadas em segredo, os dados podem ser extraídos e utilizados para outros propósitos, fora da ciência do usuário. A única proteção que pode ser posta nesse cenário é cultural: as ideias democráticas e transparentes do *software* livre rechaçam e descredibilizam esse tipo de comportamento, mas existe um risco inerente ao ato de confiar seus dados a outro, que só pode ser mitigado mediante maior transparência na estrutura pela qual aquele serviço é produzido, mantido e implementado.

Muitas empresas fazem uso de programas de código aberto, por vezes até empregando desenvolvedores para mantê-los. Esse modo de produção traz vantagens materiais em alguns setores, principalmente por garantir mais intercambiabilidade, atuando como um padrão cuja abrangência ultrapassa uma empresa ou grupo. O que foi descrito no último parágrafo (é possível obter lucro com *software* livre?) serve para quando há a venda do *software* em si; por exemplo, uma rede social código-aberto, que é um produto final. Porém, muitas vezes, os programas são ferramentas, infraestrutura que possibilita a existência de outros programas mais abstraídos – um sistema operacional é um ótimo exemplo disso. Nesses casos, é perfeitamente possível um lucro em todas as dimensões em que ele puder se apresentar: até a Google, uma das Big Techs que mais foi citada nesse texto, usa Linux em seus servidores.

Isso não deslegitima o *software* livre como um sistema de produção alternativo, nem implica em sua absorção pelo realismo capitalista de Fischer, como uma crítica ao capitalismo que acaba por provê-lo de trabalho voluntário não-assalariado. Muito pelo contrário: é um sistema tão eficiente em produção que empresas aceitam mantê-lo lado a lado com uma produção industrial capitalista, apesar de não estar sob sua propriedade, e apesar de não trabalhar isoladamente com o pressuposto do lucro. Por vezes a relação entre capital e *software* livre é predatória, mas isso não é um problema inerente ao modal livre, mas sim deriva do fato de que ele precisa se integrar a uma sociedade guiada pelo lucro e expropriação. Que comunidades assim possam se manter em meio a essa sociedade, e continuarem se mantendo fiéis aos seus princípios, é impressionante.

Não se construirá uma Internet verdadeiramente livre antes que as dinâmicas assimétricas pelas quais usuários são destituídos do controle de seus dados, e por meio deles alienados e influenciados, usurpados de sua autonomia, e feitos objetos de grandes corporações que usam da digitalização da vida para ampliar sua dominação e capacidade de lucro. O *software* livre carrega consigo uma ética democrática, que possibilita a existência de uma comunidade livre, onde todos são tidos como iguais, e a troca de ideias não estará submetida à dinâmica impositiva do capital digital.

Considerações Finais

Formou-se, no meio digital, uma indústria de poderio colossal fundamentada na coleta de dados pessoais. Por meio deles, pôde criar modelos computacionais que sintetizam o indivíduo e, por meio disso, racionalizam sua existência a fim de otimizar a obtenção de lucro por parte dessas empresas. Essa coleta ocorre às escuras, frequentemente mal-comunicada para os usuários desses serviços, que vivem cercados, em todos os lados de sua vida digital, por essa coleta. Baseando-se em uma narrativa de libertação individual e oposição ao Estado, essas empresas se consolidaram, no auge do neoliberalismo pós-Guerra Fria, como monopólios centralizadores da experiência digital. Passaram, por seus métodos indiretos de vigilância, a mediar a grande maioria de todo o tráfego pela Internet, de modo que hoje é quase inevitável entregá-los algum dado ao navegar.

Por meio de algoritmos de aprendizado de máquina sucessivamente mais refinados, consolidaram seu poder: esses algoritmos são o meio pelo qual o potencial dos dados é realizado, consumado, e transformado de um conceito abstrato em uma medida efetiva. Em tempos recentes, esses métodos de processamento melhoraram, tanto em teoria quanto em potencial computacional; hoje, são necessários *clusters* gigantescos de servidores, rodando algoritmos extremamente complexos, com milhões de parâmetros, para que esses serviços se sustentem.

Essas empresas constituíram-se também sobre uma base de obscurantismo e falta de transparência, coadjuvada pela natureza de caixa-preta desses modelos, mas que é, de fato, completamente arbitrária. Essa maneira de produzir o espaço digital é uma imposição das indústrias do Vale do Silício, difundida ideologicamente pelas mesmas, de modo que conseguiu neutralizar muitas das correntes de pensamento opostas a ela, abarcando dentro das plataformas do Vale do Silício discursos dialeticamente opostos.

Há, na sociedade moderna, um problema: os maiores negócios da indústria da Internet fundamentam-se na expropriação e na ambiguidade, no monopólio econômico e político, e na alienação da consciência e do pensamento do indivíduo, delegado a algoritmos sintéticos em que existem, por se tratarem de aproximações, múltiplos vieses.

Essa monografia buscou iluminar as fundações trevosas sobre as quais a Internet é construída, ainda que a totalidade dessas páginas seja insuficiente para tal propósito: faltaram descrições mais aprofundadas em todas as dimensões: tanto das técnicas de coleta, quanto da matemática dos algoritmos, quanto da extensão política dessa indústria. Apesar disso, espera-se que ela tenha sido satisfatória para o leitor, como um panorama do meio digital centrado na coleta de dados.

Referências

AÏVODJI, Ulrich *et al.* **Fairwashing: The Risk of Rationalization**. 15 maio 2019. arXiv: 1901.09749. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1901.09749>. Pré-publicado.

ARAUJO, Cicero; BELINELLI, Leonardo; SINGER, André. **Estado e democracia: Uma introdução ao estudo da política**. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 15 set. 2021.

ASADU, Chinedu. **Nigeria Fines Meta \$220 Million for Violating Data Protection and Consumer Rights Laws**. AP News. 19 jul. 2024. Disponível em: <https://apnews.com/article/nigeria-meta-fine-facebook-whatsapp-9c79447e348dcaaa1b8c59898e60c7fa>. Acesso em: 5 jun. 2025.

AUDI, Amanda. **Smart Sampa: Grávida é presa em posto de saúde e acaba tendo parto prematuro**. Agência Pública. 16 abr. 2025. Disponível em: <https://apublica.org/2025/04/smart-sampa-gravida-e-presa-em-posto-de-saude-e-acaba-tendo-parto-prematuro/>. Acesso em: 4 set. 2025.

BARBROOK, Richard; CAMERON, Andy. **A Ideologia Californiana**. Porto Alegre: BaixaCultura, 2018. Disponível em: <https://baixacultura.org/a-ideologia-californiana/>. Acesso em: 10 out. 2025.

BARLOW, John Perry. **A Declaration of the Independence of Cyberspace**. Fórum Econômico Mundial. 8 fev. 1996. Disponível em: <https://www.weforum.org/stories/2018/02/a-declaration-of-the-independence-of-cyberspace/>. Acesso em: 14 ago. 2025.

BASHIR, Muhammad Admad. **On the Privacy Implications of Real Time Bidding**. 2019. Northeastern University. DOI: 10.17760/D20321280. Disponível em: <https://repository.library.northeastern.edu/files/neu:m044k3535>. Acesso em: 2 maio 2025.

BELENKIY, Ari; ECHAGUE, Eduardo Vila. **Groping Toward Linear Regression Analysis: Newton's Analysis of Hipparchus' Equinox Observations**. 4 fev. 2016. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/0810.4948>. Acesso em: 20 ago. 2025. Pré-publicado.

BRASIL. **Lei Nº 12.965, de 23 de Abril de 2014**. 23 abr. 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm. Acesso em: 15 set. 2025.

BRASIL. **Lei Nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018**. 14 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 15 set. 2025.

CADWALLADR, Carole; GRAHAM-HARRISON, Emma. **50 Million Facebook Profiles Harvested for Cambridge Analytica in Major Data Breach**. The Guardian. 17 mar. 2018. Disponível em: <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election>. Acesso em: 14 ago. 2025.

CENTRO DE ESTUDOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA. **O Panóptico - Monitor Do Reconhecimento Facial No Brasil**. Disponível em: <https://www.opanoptico.com.br/>. Acesso em: 4 set. 2025.

CHEN, Brian X. **‘Fingerprinting’ to Track Us Online Is on the Rise. Here’s What to Do**. The New York Times. 3 jul. 2019. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2019/07/03/technology/personaltech/fingerprinting-track-devices-what-to-do.html>. Acesso em: 1 maio 2025.

CIREŞAN, Dan; MEIER, Ueli; SCHMIDHUBER, Juergen. **Multi-Column Deep Neural Networks for Image Classification**. 13 fev. 2012. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1202.2745>. Acesso em: 21 ago. 2025. Pré-publicado.

COUTTS, Sharona. **Anti-Choice Groups Use Smartphone Surveillance to Target ‘Abortion-Minded Women’ During Clinic Visits**. Rewire News Group. 25 maio 2016. Disponível em: <https://rewirenewsgroup.com/2016/05/25/anti-choice-groups-deploy-smartphone-surveillance-target-abortion-minded-women-clinic-visits/>. Acesso em: 1 maio 2025.

CYPHERS, Bennet; GEBHART, Gennie. **Behind the One-Way Mirror: A Deep Dive Into the Technology of Corporate Surveillance**. [S. l.], 2 dez. 2019. Disponível em: <https://www.eff.org/wp/behind-the-one-way-mirror>. Acesso em: 16 maio 2025.

DASTIN, Jeffrey. **Amazon Scraps Secret AI Recruiting Tool That Showed Bias against Women**. Reuters. 11 out. 2018. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/world/insight-amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK0AG/>. Acesso em: 26 ago. 2025.

DEEPSEEK-AI *et al.* **DeepSeek-V3 Technical Report**. 18 fev. 2025. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2412.19437>. Acesso em: 8 set. 2025. Pré-publicado.

DE SOUZA, Sérgio. **Treinamento de guerra: Fiz as oficinas do Google e da Meta no seminário do partido do Bolsonaro**. Intercept Brasil. 4 jun. 2025. Disponível em: <https://www.intercept.com.br/2025/06/04/oficinas-google-meta-partido-bolsonaro/>. Acesso em: 5 jun. 2025.

DE TOLEDO, José Roberto. **PL 2630: Lobby descarado mostra poder ilimitado de big techs como Google**. UOL. 2 maio 2023. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/jose-roberto-de-toledo/2023/05/02/pl-2630-lobby-decarado-mostra-poder-ilimitado-de-big-techs-como-google.htm>. Acesso em: 5 jun. 2025.

DUBBELD, Lynsey. Observing Bodies. Camera Surveillance and the Significance of the Body. **Ethics and Information Technology**, v. 5, n. 3, p. 151–162, set. 2003. DOI: 10.1023/B:ETIN.0000006946.01426.26. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1023/B:ETIN.0000006946.01426.26>. Acesso em: 30 mar. 2025.

DUTRA, Olívio. **Governador Do Software Livre**. Revista do Linux. Abr. 2000. Disponível em: <https://augustocampos.net/revista-do-linux/005/entrevista.html>. Acesso em: 23 out. 2025.

EVANGELISTA, Rafael. O movimento software livre do Brasil: política, trabalho e hacking. **Horizontes Antropológicos**, v. 20, p. 173–200, 2014. DOI: 10.1590/S0104-71832014000100007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ha/a/HtMLzNdrPGvb9nwRLvvJCKP/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 23 out. 2025.

FISHER, Mark. **Realismo capitalista**. São Paulo, SP: Autonomia Literaria, 27 jul. 2020. ISBN 978-65-87233-09-3.

FREE SOFTWARE FOUNDATION. **What Is Free Software?** Disponível em: <https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>. Acesso em: 23 out. 2025.

GIRISH, Aniketh *et al.* **Disclosure: Covert Web-to-App Tracking via Localhost on Android**. Local Mess. 2025. Disponível em: <https://localmess.github.io>. Acesso em: 5 jun. 2025.

HAN, Byung-Chul. **Infocracia: Digitalização e a crise da democracia**. Tradução: Gabriel S. Philipson. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 4 mar. 2022. 104 p.

HILL, Kashmir. **Automakers Are Sharing Consumers' Driving Behavior With Insurance Companies**. The New York Times. 11 mar. 2024. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2024/03/11/technology/carmakers-driver-tracking-insurance.html>. Acesso em: 18 maio 2025.

HOOKE, Sara. Moving beyond “Algorithmic Bias Is a Data Problem”. **Patterns**, v. 2, n. 4, p. 100241, abr. 2021. DOI: 10.1016/j.patter.2021.100241. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2666389921000611>. Acesso em: 31 jan. 2025.

JAMES, Gareth *et al.* **An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R**. Nova York: Springer, 2021. (Springer Texts in Statistics). Disponível em: <https://link.springer.com/10.1007/978-1-0716-1418-1>. Acesso em: 9 ago. 2025.

KALLURI, Pratyusha Ria *et al.* Computer-Vision Research Powers Surveillance Technology. **Nature**, Nature Publishing Group, p. 1–7, 25 jun. 2025. DOI: 10.1038/s41586-025-08972-6. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41586-025-08972-6>. Acesso em: 28 jun. 2025.

KHAN, Zaid; FU, Yun. One Label, One Billion Faces: Usage and Consistency of Racial Categories in Computer Vision. *In: PROCEEDINGS of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. Nova York: Association for Computing Machinery, 1 mar. 2021. (FAccT '21), p. 587–597. DOI: 10.1145/3442188.3445920. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3442188.3445920>. Acesso em: 26 ago. 2025.

LECUN, Yann; CORTES, Corinna; BURGESS, Christopher J. C. **MNIST Handwritten Digit Database, Yann LeCun, Corinna Cortes and Chris Burges**. 1998. Disponível em: <https://yann.lecun.org/exdb/mnist/index.html>. Acesso em: 21 ago. 2025.

MACKEY, Aaron. **EFF Sues AT&T, Data Aggregators For Giving Bounty Hunters and Other Third Parties Access to Customers' Real-Time Locations**. Electronic Frontier Foundation. 16 jul. 2019. Disponível em: <https://www.eff.org/press/releases/eff-sues-att-data-aggregators-giving-bounty-hunters-and-other-third-parties-access>. Acesso em: 1 maio 2025.

MARX, Paris. **Pavel Durov and Elon Musk Are Not Free Speech Champions**. 18 jul. 2025. Disponível em: <https://www.disconnect.blog/p/pavel-durov-and-elon-musk-are-not-free-speech-champions>. Acesso em: 14 ago. 2025.

MCKINSEY. **Monetizing Car Data**. Set. 2016. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/monetizing-car-data>. Acesso em: 2 maio 2025.

MEJIAS, Ulises Ali; COULDRY, Nick. **Data Grab: The New Colonialism of Big Tech and How to Fight Back**. Chicago: The University of Chicago Press, 2024. ISBN 978-0-226-83230-2.

MOROZOV, Evgeny. **Big Tech**. São Paulo: Ubu Editora, 25 out. 2018. ISBN 978-85-7126-012-2.

NOAA NATIONAL CENTERS FOR ENVIRONMENTAL INFORMATION. **Climate at a Glance: Global Time Series**. [S. l.: s. n.], ago. 2025. Disponível em: <https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/global/time-series>. Acesso em: 6 set. 2025.

NUNES, Marcelo Guedes. **Coase, big techs e o sonho de Lênin**. JOTA Jornalismo. 30 set. 2025. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/deixe-dados-falarem/coase-big-techs-e-o-sonho-de-lenin>. Acesso em: 5 out. 2025.

OHM, Paul. Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization. **UCLA Law Review**, v. 57, p. 1701, 13 ago. 2009. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1450006>. Acesso em: 1 maio 2025.

PALHARES, Fernanda; MACHADO, Giovanna. **Prefeitura de SP integra 5,3 mil câmeras ao Smart Sampa em parceria privada**. CNN Brasil. 30 ago. 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/prefeitura-de-sp-integra-53-mil-cameras-ao-smart-sampa-em-parceria-privada/>. Acesso em: 4 set. 2025.

SCHURIG, Sofia; ALMEIDA, Rodolfo. **De quem são os projetos de lei sobre IA na Câmara**. Núcleo Jornalismo. 8 nov. 2024. Disponível em: <https://nucleo.jor.br/especiais/2024-11-08-projetos-lei-ia-congresso/>. Acesso em: 2 maio 2025.

SCHURIG, Sofia; GRANJEIA, Julianna. **Como conflitos entre ministérios e Big Tech moldaram a proposta de regulação de IA no Senado**. Núcleo Jornalismo. 11 dez. 2024. Disponível em: <https://nucleo.jor.br/reportagem/2024-12-11-conflito-entre-ministerios-e-lobby-da-industria-alteram-proposta-de-regulacao-de-ia/>. Acesso em: 2 maio 2025.

SCHURIG, Sofia; SPAGNUOLO, Sérgio. **Meta colocou dados de crianças em risco para treinar IA, diz ANPD**. Núcleo Jornalismo. 2 jul. 2024. Disponível em: <https://nucleo.jor.br/reportagem/2024-07-02-meta-colocou-dados-de-brasileiros-em-risco-para-treinar-ia/>. Acesso em: 18 maio 2025.

SOLTANI, Ashkan. **Privacy Trade-Offs in Retail Tracking**. Federal Trade Commission. 30 abr. 2015. Disponível em: <https://www.ftc.gov/policy/advocacy-research/tech-at-ftc/2015/04/privacy-trade-offs-retail-tracking>. Acesso em: 2 maio 2025.

SOPRANA, Paula; AMÂNCIO, Thiago. ViaQuatro é condenada por reconhecimento facial sem autorização no Metrô de SP. **Folha de S. Paulo**, São Paulo, 11 maio 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/05/viaquatro-e-condenada-por-reconhecimento-facil-sem-autorizacao-no-metro-de-sp.shtml>. Acesso em: 1 jun. 2025.

SPAGNUOLO, Sérgio. **O lobby das Big Techs venceu no Brasil**. Núcleo Jornalismo. 11 jul. 2024. Disponível em: <https://nucleo.jor.br/raiox/2024-07-11-lobby-big-techs-venceu-brasil/>. Acesso em: 5 jun. 2025.

SY, Erik *et al.* Tracking Users across the Web via TLS Session Resumption. **Proceedings of the 34th Annual Computer Security Applications Conference**, p. 289–299, 3 dez. 2018. DOI: 10.1145/3274694.3274708. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3274694.3274708>. Acesso em: 1 maio 2025.

YOUYOU, Wu; KOSINSKI, Michal; STILLWELL, David. Computer-Based Personality Judgments Are More Accurate than Those Made by Humans. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 112, n. 4, p. 1036–1040, 27 jan. 2015. DOI: 10.1073/pnas.1418680112. Disponível em: <https://pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1418680112>.